

산업디자인의 국제등록에 관한 헤이그협정의 제네바법 [세계지적재산권기구]

국 가	국제기구
원 법 률 명	Geneva Act of the Hague Agreement Concerning the Internatinoal Registration of Industrial Designs
제 정	1999.07.02
수 록 자 료	헤이그협정(제네바법) · 공통규칙 · 시행세칙 (영한대역), pp.1-99
발 행 사 항	대전 : 특허청, 2009

이 번역문은 외국 법률의 해석이나 이해를 돕기 위한 자료이며, 법적 효력이 없습니다.

GENEVA ACT OF
THE HAGUE AGREEMENT CONCERNING
THE INTERNATIONAL REGISTRATION
OF INDUSTRIAL DESIGNS

산업디자인의 국제등록에 관한
헤이그협정의 제네바법

INTRODUCTORY PROVISIONS

Article 1

Abbreviated Expressions

For the purposes of this Act:

- (i) the Hague Agreement means the Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs, henceforth renamed the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs;
- (ii) this Act means the Hague Agreement as established by the present Act;
- (iii) Regulations means the Regulations under this Act;
- (iv) prescribed means prescribed in the Regulations;
- (v) Paris Convention means the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, signed at Paris on March 20, 1883, as revised and amended;
- (vi) international registration means the international registration of an industrial design effected according to this Act;
- (vii) international application means an application for international registration;
- (viii) International Register means the official collection of data concerning international registrations maintained by the International Bureau, which data this Act or the Regulations require or permit to be recorded, regardless of the medium in which such data are stored;
- (ix) person means a natural person or a legal entity;

도 입 조 항

제 1 조 약 어 ²⁾

이 법의 목적상 :

- (i) “헤이그 협정”이라 함은 후에 산업디자인의 국제등록에 관한 헤이그 협정으로 명칭을 변경한 산업디자인의 국제기탁에 관한 헤이그 협정을 말한다.³⁾
- (ii) “이 법”이라 함은 현재의 법에 의하여 정해진 헤이그 협정을 말한다.
- (iii) “공통규칙”이라 함은 이 법에 의한 공통규칙을 말한다.
- (iv) “규정된”이라 함은 공통규칙에 규정된 것을 말한다.
- (v) “파리조약”이라 함은 1883년 3월 20일 파리에서 체결되고, 그 후 개정되고 수정된 산업재산권의 보호를 위한 파리조약을 말한다.
- (vi) “국제등록”이라 함은 이 법에 따라 실행된 산업디자인의 국제등록을 말한다.
- (vii) “국제출원”이라 함은 국제등록을 위한 출원을 말한다.
- (viii) “국제등록부”라 함은 국제사무국이 보유하고 있는 국제등록에 관한 공식적인 정보의 집합을 말하며, 이 법 또는 공통규칙은 그 저장 매체에 관계없이 당해 정보를 등재하도록 요구 또는 허용하고 있다.⁴⁾
- (ix) “인(人)”이라 함은 자연인 또는 법인을 말한다.

- (x) applicant means the person in whose name an international application is filed;
- (xi) holder means the person in whose name an international registration is recorded in the International Register;
- (xii) intergovernmental organization means an intergovernmental organization eligible to become party to this Act in accordance with Article 27(1)(ii);
- (xiii) Contracting Party means any State or intergovernmental organization party to this Act;
- (xiv) applicants Contracting Party means the Contracting Party or one of the Contracting Parties from which the applicant derives its entitlement to file an international application by virtue of satisfying, in relation to that Contracting Party, at least one of the conditions specified in Article 3; where there are two or more Contracting Parties from which the applicant may, under Article 3, derive its entitlement to file an international application, applicants Contracting Party means the one which, among those Contracting Parties, is indicated as such in the international application;
- (xv) territory of a Contracting Party means, where the Contracting Party is a State, the territory of that State and, where the Contracting Party is an intergovernmental organization, the territory in which the constituent treaty of that intergovernmental organization applies;
- (xvi) Office means the agency entrusted by a Contracting Party with the grant of protection for industrial designs with effect in the territory of that Contracting Party;
- (xvii) Examining Office means an Office which ex officio examines applications filed with it for the protection of industrial designs at least to determine whether the industrial designs satisfy the condition of novelty;

- (x) “출원인”이라 함은 그의 명의로 국제출원을 하는 인(人)을 말한다.
- (xi) “권리자”라 함은 국제등록부에 등재되는 국제등록의 명의인인 인(人)을 말한다.
- (xii) “정부간 기구”라 함은 제27조 (1)(ii)에 따라 이 법의 당사자가 될 수 있는 정부간 기구를 말한다.⁵⁾
- (xiii) “계약당사자”라 함은 이 법에 가입한 국가 또는 정부간 기구를 말한다.⁶⁾
- (xiv) “출원인의 계약당사자”라 함은 출원인이 제3조에 명시된 요건 중 최소한 하나의 조건을 충족함으로써 국제출원의 적격을 갖게 되는 계약당사자 또는 계약당사자들 중 하나를 말한다; 출원인이 제3조에 의해 국제출원 적격을 갖는 계약당사자가 둘 이상일 경우, “출원인의 계약당사자”는 이들 계약당사자 중 국제출원에 표시된 하나의 계약당사자를 말한다.⁷⁾
- (xv) “계약당사자의 영토”라 함은 계약당사자가 국가일 경우 그 국가의 영토를 말하며, 계약당사자가 정부간 기구일 경우에 그 정부간 기구를 구성하는 조약이 적용되는 영토를 말한다.
- (xvi) “관청”이라 함은 계약당사자에 의해 그 계약당사자의 영토에서 효력을 갖는 산업디자인에 관한 보호를 부여할 권한을 부여받은 기관을 말한다.⁸⁾
- (xvii) “심사관청”이라 함은 최소한 그 산업디자인이 신규성의 요건을 충족하는지 여부를 결정하기 위하여 산업디자인의 보호를 위해 제출되는 출원을 직권으로 심사하는 관청을 말한다.⁹⁾

- (xviii) designation means a request that an international registration have effect in a Contracting Party; it also means the recording, in the International Register, of that request;
- (xix) designated Contracting Party and designated Office means the Contracting Party and the Office of the Contracting Party, respectively, to which a designation applies;
- (xx) 1934 Act means the Act signed at London on June 2, 1934, of the Hague Agreement;
- (xxi) 1960 Act means the Act signed at The Hague on November 28, 1960, of the Hague Agreement;
- (xxii) 1961 Additional Act means the Act signed at Monaco on November 18, 1961, additional to the 1934 Act;
- (xxiii) Complementary Act of 1967 means the Complementary Act signed at Stockholm on July 14, 1967, as amended, of the Hague Agreement;
- (xxiv) Union means the Hague Union established by the Hague Agreement of November 6, 1925, and maintained by the 1934 and 1960 Acts, the 1961 Additional Act, the Complementary Act of 1967 and this Act;
- (xxv) Assembly means the Assembly referred to in Article 21(1)(a) or any body replacing that Assembly;
- (xxvi) Organization means the World Intellectual Property Organization;
- (xxvii) Director General means the Director General of the Organization;
- (xxviii) International Bureau means the International Bureau of the Organization;

- (xviii) “지정”이라 함은 국제등록이 어떤 계약당사자에서 효력을 가지도록 신청하는 것을 말하며, 이는 또한 국제등록부에 그러한 신청을 기록하는 것을 말한다.
- (xix) “지정 계약당사자” 및 “지정 관청”이라 함은 각각 지정이 적용되는 계약당사자 및 계약당사자의 관청을 말한다.
- (xx) “1934년법”이라 함은 1934년 6월 2일에 런던에서 체결된 헤이그 협정의 법을 말한다.
- (xxi) “1960년법”이라 함은 1960년 11월 28일 헤이그에서 체결된 헤이그 협정의 법을 말한다.
- (xxii) “1961년 추가법”이라 함은 1934년법에 추가하여 1961년 11월 18일 모나코에서 체결된 법을 말한다.
- (xxiii) “1967년 보충법”이라 함은 헤이그 협정에 관하여 1967년 7월 14일 스톡홀름에서 체결되고 수정된 보충법을 말한다.
- (xxiv) “동맹”이라 함은 1925년 11월 6일 헤이그 협정에 의하여 설립되고, 1934년법, 1960년법, 1961년 추가법, 1967년 보충법 및 이 법에 의하여 유지되고 있는 헤이그 동맹을 말한다.¹⁰⁾
- (xxv) “총회”라 함은 이 법 제21조(1)(a)에서 언급된 총회 및 그 총회를 대체할 수 있는 기관을 말한다.¹¹⁾
- (xxvi) “기구”라 함은 세계지식재산권기구(WIPO)를 말한다.
- (xxvii) “사무총장”이라 함은 WIPO의 사무총장을 말한다.
- (xxviii) “국제사무국”이라 함은 WIPO의 국제사무국을 말한다.

(xxix) instrument of ratification shall be construed as including instruments of acceptance or approval.

Article 2

Applicability of Other Protection Accorded by Laws of Contracting Parties and by Certain International Treaties

- (1) [Laws of Contracting Parties and Certain International Treaties] The provisions of this Act shall not affect the application of any greater protection which may be accorded by the law of a Contracting Party, nor shall they affect in any way the protection accorded to works of art and works of applied art by international copyright treaties and conventions, or the protection accorded to industrial designs under the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights annexed to the Agreement Establishing the World Trade Organization.
- (2) [Obligation to Comply with the Paris Convention] Each Contracting Party shall comply with the provisions of the Paris Convention which concern industrial designs.

CHAPTER I INTERNATIONAL APPLICATION AND INTERNATIONAL REGISTRATION

Article 3

Entitlement to File an International Application

Any person that is a national of a State that is a Contracting Party or of a State member of an intergovernmental organization that is a Contracting Party, or that has a domicile, a habitual residence or a real and effective industrial or commercial establishment in the territory of a Contracting Party, shall be entitled to file an international application.

(xxix) “비준서”라 함은 수락서 또는 승인서를 포함하는 것으로 해석되어야 한다.

제2조

다른 국제조약과 체약당사자 법률에 따른 별도 보호 가능성

(1)¹²⁾ [다른 국제조약¹³⁾과 체약당사자 법률¹⁴⁾] 이 법의 규정은 체약당사자 법률에 따라 보다 강한 보호를 적용하는 것에는 영향을 미치지 않으며, 국제저작권 조약과 협약에 따라 미술저작물과 응용미술저작물에 부여된 보호¹⁵⁾ 또는 세계무역기구(WTO)설립협정의 부속협정인 무역에 관한 지식재산권협정(TRIPs협정)에 따라 산업디자인에 부여된 보호에 어떠한 방식으로든 영향을 미치지 않는다.

(2) [파리협약 준수 의무] 각 체약당사자는 산업디자인에 관한 파리협약의 규정을 준수하여야 한다.¹⁶⁾

제1장

국제출원과 국제등록

제3조

국제출원 적격¹⁷⁾

체약당사자인 국가 또는 정부간 기구 회원국의 국민, 또는 체약당사자 영토에 주소 및 거주지¹⁸⁾를 가지고 있거나 진정하고 실효적인 산업상 또는 상업상의 영업소를 가지고 있는 자는 누구든지 국제출원을 할 수 있는 자격이 있다.

Article 4

Procedure for Filing the International Application

(1) [Direct or Indirect Filing]

- (a) The international application may be filed, at the option of the applicant, either directly with the International Bureau or through the Office of the applicants Contracting Party.
- (b) Notwithstanding subparagraph (a), any Contracting Party may, in a declaration, notify the Director General that international applications may not be filed through its Office.

(2) [Transmittal Fee in Case of Indirect Filing] The Office of any Contracting Party may require that the applicant pay a transmittal fee to it, for its own benefit, in respect of any international application filed through it.

Article 5

Contents of the International Application

(1) [Mandatory Contents of the International Application] The international application shall be in the prescribed language or one of the prescribed languages and shall contain or be accompanied by

- (i) a request for international registration under this Act;
- (ii) the prescribed data concerning the applicant;
- (iii) the prescribed number of copies of a reproduction or, at the choice of the applicant, of several different reproductions of the industrial design that is the subject of the international application, presented in the prescribed manner; however, where the industrial design is two-dimensional and a request for deferment of publication is made in accordance with paragraph (5), the international application may, instead of containing reproductions, be accompanied by the prescribed number of specimens of the industrial design;

제4조¹⁹⁾ **국제출원 절차**

(1) [직접 또는 간접출원]

(a) 국제출원은 출원인의 선택에 따라 국제사무국에 직접 또는 출원인의 계약당사자의 관청을 통하여 출원될 수 있다.²⁰⁾

(b) (a)에도 불구하고, 계약당사자는 그 계약당사자의 관청을 통하여 국제출원을 할 수 없다고 사무총장에게 선언으로 통지할 수 있다.²¹⁾

(2) [간접출원인 경우의 송달료] 계약당사자의 관청은 그 관청을 통하여 출원되는 국제출원에 대하여, 그 관청을 위한, 송달료를 납부할 것을 출원인에게 요구할 수 있다.²²⁾

제5조 **국제출원의 내용²³⁾**

(1) [국제출원의 필수 내용]²⁴⁾ 국제출원은 규정된 언어로 또는 규정된 언어들 중 하나로 작성하여야 하며, 다음과 같은 사항을 포함하거나 첨부하여야 한다:

(i) 이 법에 의한 국제등록 신청;

(ii) 출원인에 관하여 규정된 정보;

(iii) 규정된 방식으로 제출된, 규정된 수만큼의 도면 사본 또는 출원인의 선택에 따라, 국제출원의 대상이 되는 산업디자인에 관한 다양한 견본들; 그러나 산업디자인이 2차원이고 (5)에 따라 공고의 연기를 신청하는 경우, 국제출원은, 도면을 포함하는 대신, 규정된 수만큼의 산업디자인의 견본을 첨부할 수 있다.

- (iv) an indication of the product or products which constitute the industrial design or in relation to which the industrial design is to be used, as prescribed;
- (v) an indication of the designated Contracting Parties;
- (vi) the prescribed fees;
- (vii) any other prescribed particulars.

(2) [Additional Mandatory Contents of the International Application]

- (a) Any Contracting Party whose Office is an Examining Office and whose law, at the time it becomes party to this Act, requires that an application for the grant of protection to an industrial design contain any of the elements specified in subparagraph (b) in order for that application to be accorded a filing date under that law may, in a declaration, notify the Director General of those elements.
- (b) The elements that may be notified pursuant to subparagraph (a) are the following:
 - (i) indications concerning the identity of the creator of the industrial design that is the subject of that application;
 - (ii) a brief description of the reproduction or of the characteristic features of the industrial design that is the subject of that application;
 - (iii) a claim.
- (c) Where the international application contains the designation of a Contracting Party that has made a notification under subparagraph (a), it shall also contain, in the prescribed manner, any element that was the subject of that notification.

(iv) 산업디자인을 구성하거나 산업디자인이 사용될 물품(또는 물품들)의 규정된 바에 따른 표시²⁵⁾

(v) 지정 계약당사자²⁶⁾의 표시

(vi) 규정 수수료²⁷⁾

(vii) 기타 규정된 세부항목²⁸⁾

(2) [국제출원의 추가적인 필수 내용]

(a) 그 관청이 심사관청인 계약당사자로서 이 법의 당사자가 될 당시 그 국내 법령이, 산업디자인 보호의 부여를 위한 출원이 출원일을 인정받기 위하여는 (b)에 명시된 요소들 중 하나를 포함하여야 할 것을 규정하고 있는 경우, 그러한 요소를 사무총장에게 선언으로 통지할 수 있다.

(b) (a)에 의하여 통지될 수 있는 요소는 다음과 같다:

(i) 그 출원의 대상이 되는 산업디자인의 창작자 신원에 관한 표시;

(ii) 그 출원의 대상이 되는 산업디자인의 도면 또는 독특한 특징에 대한 간단한 설명;

(iii) 권리 청구범위

(c) 국제출원이 (a)에 따른 통지를 한 계약당사자에 대한 지정을 포함하는 경우, 그 국제출원은 또한 그 통지의 대상이 된 요소를 규정된 방식으로 포함하여야 한다.

- (3) [Other Possible Contents of the International Application] The international application may contain or be accompanied by such other elements as are specified in the Regulations.
- (4) [Several Industrial Designs in the Same International Application] Subject to such conditions as may be prescribed, an international application may include two or more industrial designs.
- (5) [Request for Deferred Publication] The international application may contain a request for deferment of publication.

Article 6

Priority

- (1) [Claiming of Priority]
 - (a) The international application may contain a declaration claiming, under Article 4 of the Paris Convention, the priority of one or more earlier applications filed in or for any country party to that Convention or any Member of the World Trade Organization.
 - (b) The Regulations may provide that the declaration referred to in subparagraph (a) may be made after the filing of the international application. In such case, the Regulations shall prescribe the latest time by which such declaration may be made.
- (2) [International Application Serving as a Basis for Claiming Priority] The international application shall, as from its filing date and whatever may be its subsequent fate, be equivalent to a regular filing within the meaning of Article 4 of the Paris Convention.

- (3) [기타 국제출원에 포함 가능한 내용] 국제출원은 공통규칙에서 명시한 기타 요소들을 포함하거나 첨부할 수 있다.²⁹⁾
- (4) [하나의 국제출원에 포함된 여러 산업디자인] 규정된 바와 같은 요건들을 조건으로, 하나의 국제출원은 둘 이상의 산업디자인을 포함할 수 있다.³⁰⁾
- (5) [공고 연기 신청] 국제출원은 공고 연기 신청을 포함할 수 있다.³¹⁾

제6조 우선권

- (1) [우선권 주장]³²⁾
 - (a) 국제출원은 파리조약의 당사국 또는 세계무역기구의 회원국에서 출원하거나 이들에 대하여 출원한 하나 또는 그 이상의 선출원³³⁾에 대하여 파리조약 제4조에 따라 우선권을 주장하는 선언³⁴⁾을 포함할 수 있다.
 - (b) 이 규칙은 (a)에서 언급된 우선권주장을 국제출원 이후에도 할 수 있다고 정할 수 있다. 이러한 경우에, 규칙은 우선권주장을 할 수 있는 최종 기한을 규정하여야 한다.³⁵⁾
- (2) [우선권주장의 기초로서의 국제등록] 국제출원은, 그 출원일부터 그 출원의 향후 처리결과와 무관하게, 파리조약 제4조에서 말하는 정규 출원과 동등하다.³⁶⁾

Article 7

Designation Fees

- (1) [Prescribed Designation Fee] The prescribed fees shall include, subject to paragraph (2), a designation fee for each designated Contracting Party.
- (2) [Individual Designation Fee] Any Contracting Party whose Office is an Examining Office and any Contracting Party that is an intergovernmental organization may, in a declaration, notify the Director General that, in connection with any international application in which it is designated, and in connection with the renewal of any international registration resulting from such an international application, the prescribed designation fee referred to in paragraph (1) shall be replaced by an individual designation fee, whose amount shall be indicated in the declaration and can be changed in further declarations. The said amount may be fixed by the said Contracting Party for the initial term of protection and for each term of renewal or for the maximum period of protection allowed by the Contracting Party concerned. However, it may not be higher than the equivalent of the amount which the Office of that Contracting Party would be entitled to receive from an applicant for a grant of protection for an equivalent period to the same number of industrial designs, that amount being diminished by the savings resulting from the international procedure.
- (3) [Transfer of Designation Fees] The designation fees referred to in paragraphs (1) and (2) shall be transferred by the International Bureau to the Contracting Parties in respect of which those fees were paid.

Article 8

Correction of Irregularities

- (1) [Examination of the International Application] If the International Bureau finds that the international application does not, at the time of its receipt by the International Bureau, fulfill the requirements of this Act and the Regulations, it shall invite the applicant to make the required corrections within the prescribed time limit.

제7조 지정수수료³⁷⁾

- (1) [규정 지정수수료] 규정 지정수수료는, (2)를 조건으로, 지정된 각 계약당사자에 대한 지정수수료를 포함한다.³⁸⁾
- (2) [개별 지정수수료] 관청이 심사관청인 계약당사자와 정부간 기구인 계약당사자는 지정된 국제출원 및 그 국제출원에 기인한 국제등록의 갱신에 관하여 (1)에서 언급된 '규정된 지정수수료'를 '개별 지정수수료'로 대체함을 사무총장에게 선언으로 통지할 수 있다.³⁹⁾ 선언에는 개별 지정수수료의 액수가 표시되어야 하며, 이는 추후의 선언으로 변경될 수 있다. 첫 보호기간과 갱신 기간, 또는 해당 계약당사자가 허용하는 최대 보호기간에 대하여 해당 계약당사자는 그 금액(개별 지정수수료)을 정할 수 있다.⁴⁰⁾ 그러나 그 금액은, 같은 수의 산업디자인에 대하여 같은 기간 동안의 보호에 대한 대가로 그 계약당사자의 관청이 출원인으로부터 받을 수 있는 금액을 초과할 수는 없으며, 국제출원절차로 인해 간소화되는 만큼 감액되어야 한다.⁴¹⁾
- (3) [지정수수료의 송금] 국제사무국은 (1)과 (2)에서 언급된 지정수수료를 그러한 수수료가 납부된 계약당사자에 송금한다.⁴²⁾

제8조 하자의 보정⁴³⁾

- (1) [국제출원의 심사] 국제사무국이 국제출원을 수령한 때에 그 국제출원이 이 법과 공통규칙의 요건을 충족하지 못하고 있음을 국제사무국이 발견하였다면, 국제사무국은 출원인이 규정된 기한 내에 필요한 보정을 하도록 권유하여야 한다.⁴⁴⁾

(2) [Irregularities Not Corrected]

- (a) If the applicant does not comply with the invitation within the prescribed time limit, the international application shall, subject to subparagraph (b), be considered abandoned.
- (b) In the case of an irregularity which relates to Article 5(2) or to a special requirement notified to the Director General by a Contracting Party in accordance with the Regulations, if the applicant does not comply with the invitation within the prescribed time limit, the international application shall be deemed not to contain the designation of that Contracting Party.

Article 9

Filing Date of the International Application

- (1) [International Application Filed Directly] Where the international application is filed directly with the International Bureau, the filing date shall, subject to paragraph (3), be the date on which the International Bureau receives the international application.
- (2) [International Application Filed Indirectly] Where the international application is filed through the Office of the applicants Contracting Party, the filing date shall be determined as prescribed.
- (3) [International Application with Certain Irregularities] Where the international application has, on the date on which it is received by the International Bureau, an irregularity which is prescribed as an irregularity entailing a postponement of the filing date of the international application, the filing date shall be the date on which the correction of such irregularity is received by the International Bureau.

(2) [보정되지 않은 하자]

(a) 만약 출원인이 규정된 기한내에 그 권유에 응하지 않을 경우, 그 국제출원은, (b)를 조건으로, 포기된 것으로 간주된다.⁴⁵⁾

(b) 제5조제2항과 관련한 또는 규칙에 따라 계약당사자가 사무총장에게 통지한 특별 요건에 관한 하자의 경우, 만약 출원인이 규정된 기한 내에 보정요청에 응하지 않으면, 그 국제출원은 해당 계약당사자를 지정하지 않은 것으로 간주된다.⁴⁶⁾

제9조
국제 출원일⁴⁷⁾

(1) [직접 출원된 국제출원] 국제출원이 국제사무국에 직접 출원되었다면 출원일은, (3)을 조건으로, 국제사무국이 국제출원을 수령한 날이 된다.

(2) [간접 출원된 국제출원] 국제출원이 출원인의 계약당사자 관청을 통하여 출원되었다면, 출원일은 규정된 바에 따라 결정된다.

(3) [하자 있는 국제출원] 국제출원서가 국제사무국에 수령된 날을 기준으로 국제출원에 ‘국제출원일의 연기를 수반하는 하자’로 규정된 하자가 있는 경우 그 출원일은 하자의 보정서가 국제사무국에 수령된 날이 된다.

Article 10

**International Registration, Date of the International
Registration, Publication and Confidential Copies of the
International Registration**

- (1) [International Registration] The International Bureau shall register each industrial design that is the subject of an international application immediately upon receipt by it of the international application or, where corrections are invited under Article 8, immediately upon receipt of the required corrections. The registration shall be effected whether or not publication is deferred under Article 11.
- (2) [Date of the International Registration]
 - (a) Subject to subparagraph (b), the date of the international registration shall be the filing date of the international application.
 - (b) Where the international application has, on the date on which it is received by the International Bureau, an irregularity which relates to Article 5(2), the date of the international registration shall be the date on which the correction of such irregularity is received by the International Bureau or the filing date of the international application, whichever is the later.
- (3) [Publication]
 - (a) The international registration shall be published by the International Bureau. Such publication shall be deemed in all Contracting Parties to be sufficient publicity, and no other publicity may be required of the holder.
 - (b) The International Bureau shall send a copy of the publication of the international registration to each designated Office.

제10조

국제등록, 국제등록일, 공고 및 국제등록의 비밀사본

(1) [국제등록] 국제사무국은 국제출원을 수령한 즉시, 또는 제8조에 의해 보정이 권유된 경우에는 필요한 보정을 수령한 즉시, 국제출원의 대상이 된 각 산업디자인을 등록한다. 등록은 제11조에 따른 공고의 연기 여부에 관계없이 효력을 발생한다.⁴⁸⁾

(2) [국제등록일]⁴⁹⁾

(a) (b)를 조건으로, 국제등록일은 그 국제출원의 출원일이 된다.⁵⁰⁾

(b) 국제사무국이 국제출원을 수령한 날에, 그 국제출원에 제5조(2)와 관련된 하자가 있는 경우, 그 국제등록일은 하자의 보정이 국제사무국에 수령된 날 또는 그 국제출원의 출원일 중 늦은 날이 된다.⁵¹⁾

(3) [공고]

(a) 국제사무국은 국제등록을 공고한다. 그러한 공고는 모든 계약당사자에서 충분히 공고된 것으로 간주되며, 권리자에게 대하여 그 밖의 공고는 요구되지 않는다.⁵²⁾

(b) 국제사무국은 국제등록 공고 사본을 각 지정관청에 송부한다.⁵³⁾

(4) [Maintenance of Confidentiality Before Publication] Subject to paragraph (5) and Article 11(4)(b), the International Bureau shall keep in confidence each international application and each international registration until publication.

(5) [Confidential Copies]

(a) The International Bureau shall, immediately after registration has been effected, send a copy of the international registration, along with any relevant statement, document or specimen accompanying the international application, to each Office that has notified the International Bureau that it wishes to receive such a copy and has been designated in the international application.

(b) The Office shall, until publication of the international registration by the International Bureau, keep in confidence each international registration of which a copy has been sent to it by the International Bureau and may use the said copy only for the purpose of the examination of the international registration and of applications for the protection of industrial designs filed in or for the Contracting Party for which the Office is competent. In particular, it may not divulge the contents of any such international registration to any person outside the Office other than the holder of that international registration, except for the purposes of an administrative or legal proceeding involving a conflict over entitlement to file the international application on which the international registration is based. In the case of such an administrative or legal proceeding, the contents of the international registration may only be disclosed in confidence to the parties involved in the proceeding who shall be bound to respect the confidentiality of the disclosure.

(4) [공고전의 비밀 유지] (5) 및 제11조(4)(b)를 조건으로, 국제사무국은 공고 전까지 각 국제출원 및 국제등록을 비밀로 유지하여야 한다.⁵⁴⁾

(5) [비밀사본]

(a) 국제사무국은 등록의 효력이 발생된 이후 즉시, 국제등록의 사본을, 그 국제출원에 첨부된 관련 기술서, 서류 또는 견본과 함께, 이러한 사본을 받기 원한다고 국제사무국에 통지하고, 그 국제출원에서 지정된 관청에 송부하여야 한다.⁵⁵⁾

(b) 해당 관청은 국제사무국에서 국제등록을 공고할 때까지 국제사무국에서 사본으로 보내온 각 국제등록을 비밀로 유지하여야 하며, 그 국제등록 또는 그 관청이 관할하는 계약당사자에 제출되거나 그 계약당사자를 지정한 산업디자인의 보호를 위한 출원의 심사를 위한 목적으로만 그 사본을 사용하여야 한다. 특히, 관청은 그 국제등록의 기초가 된 국제출원의 출원인 적격에 관한 분쟁과 관련한 행정적 또는 법적 절차 진행을 목적으로 하는 경우를 제외하고는, 그러한 국제등록 내용을 국제등록의 권리자 이외의 관청 밖 외부인에게 누설하지 않도록 한다. 그러한 행정적 또는 법적 절차가 진행 중인 경우에, 해당 국제등록의 내용은 비밀유지 의무가 부과된 분쟁 당사자에게 단지 비밀리에 공개될 수 있다.

Article 11
Deferment of Publication

(1) [Provisions of Laws of Contracting Parties Concerning Deferment of Publication]

(a) Where the law of a Contracting Party provides for the deferment of the publication of an industrial design for a period which is less than the prescribed period, that Contracting Party shall, in a declaration, notify the Director General of the allowable period of deferment.

(b) Where the law of a Contracting Party does not provide for the deferment of the publication of an industrial design, the Contracting Party shall, in a declaration, notify the Director General of that fact.

(2) [Deferment of Publication] Where the international application contains a request for deferment of publication, the publication shall take place,

(i) where none of the Contracting Parties designated in the international application has made a declaration under paragraph (1), at the expiry of the prescribed period or,

(ii) where any of the Contracting Parties designated in the international application has made a declaration under paragraph (1)(a), at the expiry of the period notified in such declaration or, where there is more than one such designated Contracting Party, at the expiry of the shortest period notified in their declarations.

(3) [Treatment of Requests for Deferment Where Deferment Is Not Possible Under Applicable Law] Where deferment of publication has been requested and any of the Contracting Parties designated in the international application has made a declaration under paragraph (1)(b) that deferment of publication is not possible under its law,

제11조 공고의 연기⁵⁶⁾

(1) [공고 연기에 관한 계약당사자의 법률 규정]⁵⁷⁾

(a) 계약당사자의 법률이 산업디자인의 공고의 연기를 규칙에 정한 기간보다 짧은 기간 동안 허용하는 경우, 그 계약당사자는 허용 가능한 연기 기간을 사무총장에게 선언으로 통지하여야 한다.

(b) 계약당사자의 법률이 산업디자인의 공고의 연기를 허용하지 않는 경우에(공고 연기제도가 없다면), 그 계약당사자는 그 사실을 사무총장에게 선언으로 통지한다.⁵⁸⁾

(2) [공고의 연기] 국제출원이 공고의 연기 신청을 포함하면, 공고는, 다음과 같은 때에 행한다:

(i) 국제출원에 지정된 어느 계약당사자도 (1)에서 정한 선언을 하지 않은 경우, 규정된 기간이 만료된 때⁵⁹⁾;

(ii) 국제출원에 지정된 계약당사자 중 (1)(a)에 규정된 선언을 한 계약당사자가 있는 경우, 그러한 선언으로 통지된 기간이 만료된 때⁶⁰⁾, 또는 지정된 계약당사자 중 선언으로 기간을 통지한 당사국이 둘 이상인 경우에는, 그러한 선언으로 통지된 기간 중 최단 기간이 만료된 때.⁶¹⁾

(3) [국내법률⁶²⁾에 따라 공고 연기가 불가능한 경우 공고 연기신청의 처리]⁶³⁾ 공고 연기가 신청되었고, 국제출원서에 지정된 어느 계약당사자가 국내법에 따라 공고의 연기가 불가능하다는 (1)(b)에 따른 선언을 한 경우,

- (i) subject to item (ii), the International Bureau shall notify the applicant accordingly; if, within the prescribed period, the applicant does not, by notice in writing to the International Bureau, withdraw the designation of the said Contracting Party, the International Bureau shall disregard the request for deferment of publication;
 - (ii) where, instead of containing reproductions of the industrial design, the international application was accompanied by specimens of the industrial design, the International Bureau shall disregard the designation of the said Contracting Party and shall notify the applicant accordingly.
- (4) [Request for Earlier Publication or for Special Access to the International Registration]
 - (a) At any time during the period of deferment applicable under paragraph (2), the holder may request publication of any or all of the industrial designs that are the subject of the international registration, in which case the period of deferment in respect of such industrial design or designs shall be considered to have expired on the date of receipt of such request by the International Bureau.
 - (b) The holder may also, at any time during the period of deferment applicable under paragraph (2), request the International Bureau to provide a third party specified by the holder with an extract from, or to allow such a party access to, any or all of the industrial designs that are the subject of the international registration.
- (5) [Renunciation and Limitation]
 - (a) If, at any time during the period of deferment applicable under paragraph (2), the holder renounces the international registration in respect of all the designated Contracting Parties, the industrial design or designs that are the subject of the international registration shall not be published.

- (i) (ii)를 조건으로, 국제사무국은 그 사실을 출원인에게 통지한다. 만약 해당 계약당사자(공고연기제도가 없다고 통지한 계약당사자)의 지정을 취하한다는 사실을 출원인이 규정된 기간 내에 서면으로 국제사무국에 통지하지 않으면, 국제사무국은 공고 연기신청을 무시한다.⁽⁶⁴⁾
 - (ii) 산업디자인의 도면 대신 국제출원이 디자인의 견본을 첨부한 경우, 국제사무국은 해당 계약당사자의 지정을 무시하며, 그 사실을 출원인에게 통지한다.⁽⁶⁵⁾
- (4)⁽⁶⁶⁾ [조기공고 신청 또는 국제등록의 특별 열람신청]
- (a) (2)에 따른 공고 연기기간⁽⁶⁷⁾동안 어느 때라도, 권리자는 국제등록의 대상이 되는 산업디자인의 일부 또는 전부에 대하여 공고를 신청할 수 있다. 이 경우, 그러한 산업디자인에 관한 공고 연기기간은 국제사무국에 공고신청이 수령되는 날에 만료되는 것으로 한다.⁽⁶⁸⁾
 - (b) 권리자는, (2)에 따른 공고연기 기간 동안 언제든지, 권리자가 명시한 제3자에게 국제등록의 대상이 되는 산업디자인의 일부 또는 전부의 초본을 제공하거나, 산업디자인의 일부 또는 전부에 대한 열람을 허용할 것을 국제사무국에 요청할 수 있다.⁽⁶⁹⁾
- (5) [포기와 제한]^{(70), (71)}
- (a) (2)에 따른 공고 연기기간 동안 언제든지, 권리자가 지정된 모든 계약당사자에 대하여 국제등록을 포기한다면, 국제등록의 대상이 되는 산업디자인 또는 산업디자인들은 공고되지 않는다.

- (b) If, at any time during the period of deferment applicable under paragraph (2), the holder limits the international registration, in respect of all of the designated Contracting Parties, to one or some of the industrial designs that are the subject of the international registration, the other industrial design or designs that are the subject of the international registration shall not be published.
- (6) [Publication and Furnishing of Reproductions]
- (a) At the expiration of any period of deferment applicable under the provisions of this Article, the International Bureau shall, subject to the payment of the prescribed fees, publish the international registration. If such fees are not paid as prescribed, the international registration shall be canceled and publication shall not take place.
 - (b) Where the international application was accompanied by one or more specimens of the industrial design in accordance with Article 5(1)(iii), the holder shall submit the prescribed number of copies of a reproduction of each industrial design that is the subject of that application to the International Bureau within the prescribed time limit. To the extent that the holder does not do so, the international registration shall be canceled and publication shall not take place.

Article 12

Refusal

- (1) [Right to Refuse] The Office of any designated Contracting Party may, where the conditions for the grant of protection under the law of that Contracting Party are not met in respect of any or all of the industrial designs that are the subject of an international registration, refuse the effects, in part or in whole, of the international registration in the territory of the said Contracting Party, provided that no Office may refuse the effects, in part or in whole, of any international registration on the ground that requirements relating to the form or contents of the international application that are provided for in this Act or the Regulations or are additional to, or different from, those requirements have not been satisfied under the law of the Contracting Party concerned.

- (b) (2)에 따른 공고 연기기간 동안 언제든지, 권리자가 지정된 모든 계약당사자에 대한 국제등록을 국제등록의 대상이 되는 하나 또는 일부의 산업디자인으로 감축한다면, 국제등록의 대상이 되는 나머지 산업디자인 또는 산업디자인들은 공고되지 않는다.

(6) [공고⁷²⁾ 및 도면 제출]⁷³⁾

- (a) 본 조의 규정에 따른 공고 연기기간이 만료된 때, 국제사무국은 규정된 수수료의 납부를 조건으로 하여 국제등록을 공고한다.⁷⁴⁾ 만약 그러한 수수료가 규정된 대로 납부되지 않았을 경우, 국제등록은 취소되고 공고는 이루어지지 않는다.
- (b) 제5조(1)(iii)에 따라 국제출원시 하나 이상의 산업디자인 견본을 첨부하는 경우, 권리자는 규정된 기한 내에 그 출원 대상이 되는 각 디자인의 도면 사본을 규정된 수만큼 국제사무국에 제출하여야 한다.⁷⁵⁾ 권리자가 그렇게 하지 않은 범위 내에서 국제등록은 취소되며, 공고는 이루어지지 않는다.

제12조 거절

- (1) [거절 권한] 국제등록의 대상이 되는 산업디자인의 일부 또는 전부가 해당 계약당사자 법률에 의한 보호부여 요건을 충족하지 못하는 경우, 지정 계약당사자의 관청은 해당 계약당사자 영토에서의 국제등록의 일부 또는 전부에 대한 효력을 거절할 수 있다. 다만, 관청은 이 법 또는 규칙에 의해 규정된 또는 이에 부가되거나, 이와 다른 국제출원의 서식 혹은 내용에 관한 요건이 해당 계약당사자의 법령에 충족되지 않는다는 이유로는 국제등록의 일부 또는 전부를 거절할 수 없다.⁷⁶⁾

(2) [Notification of Refusal]

(a) The refusal of the effects of an international registration shall be communicated by the Office to the International Bureau in a notification of refusal within the prescribed period.

(b) Any notification of refusal shall state all the grounds on which the refusal is based.

(3) [Transmission of Notification of Refusal; Remedies]

(a) The International Bureau shall, without delay, transmit a copy of the notification of refusal to the holder.

(b) The holder shall enjoy the same remedies as if any industrial design that is the subject of the international registration had been the subject of an application for the grant of protection under the law applicable to the Office that communicated the refusal. Such remedies shall at least consist of the possibility of a re-examination or a review of the refusal or an appeal against the refusal.

(4) [Withdrawal of Refusal] Any refusal may be withdrawn, in part or in whole, at any time by the Office that communicated it.

Article 13

Special Requirements Concerning Unity of Design

(1) [Notification of Special Requirements] Any Contracting Party whose law, at the time it becomes party to this Act, requires that designs that are the subject of the same application conform to a requirement of unity of design, unity of production or unity of use, or belong to the same set or composition of items, or that only one independent and distinct design may be claimed in a single application, may, in a declaration, notify the Director General accordingly. However, no such declaration shall affect the right of an applicant to include two or more industrial designs in an international application in accordance with Article 5(4), even if the application designates the Contracting Party that has made the declaration.

(2) [거절통지]

(a) 관청은 규정된 기간⁷⁷⁾ 내에 거절 통지를 통해 국제등록의 효력에 대한 거절을 국제사무국에 통보하여야 한다.⁷⁸⁾

(b) 거절 통지는 거절이 기초하는 모든 근거를 기재하여야 한다.⁷⁹⁾

(3) [거절 통지의 전송; 구제수단]

(a) 국제사무국은 지체 없이 거절통지 사본 1부를 권리자에게 송부하여야 한다.

(b)⁸⁰⁾ 권리자는 국제등록의 대상이 되는 산업디자인이 거절을 통보한 관청에 적용되는 법에 따른 보호부여를 위한 출원의 대상이 되는 것과 같은 구제수단을 가진다. 그러한 구제수단으로, 적어도 재심사 또는 거절의 재검토나 거절에 대한 불복청구가 가능하여야 한다.⁸¹⁾

(4)⁸²⁾ [거절의 철회] 거절을 통지한 관청은 그 거절을, 부분적으로 또는 전체적으로, 언제든지 취소할 수 있다.⁸³⁾

제13조

디자인의 단일성에 관한 특별요건 ⁸⁴⁾

(1) [특별요건의 통지] 이 법의 계약당사자가 될 당시 그 법에서, “동일출원의 대상이 되는 디자인들은 디자인의 단일성 요건, 생산의 단일성 요건, 또는 사용의 단일성 요건을 충족할 것 또는, 물품들이 한벌 물품이나 물품들의 합성물의 구성요소에 속할 것, 또는 하나의 출원에는 하나의 독립적인 개별 디자인만을 주장할 것이라는 요건을 충족할 것을 요구하고 있는 경우, 그 계약당사자는 선언으로 그 사실을 사무총장에게 적절히 통지할 수 있다.⁸⁵⁾ 그러나, 그러한 선언은, 비록 출원이 선언을 한 계약당사자를 지정하고 있다 하더라도, 출원인이 제5조(4)의 규정에 따라 국제출원에 둘 이상의 산업디자인을 포함할 권리에 영향을 미치지 아니한다.

- (2) [Effect of Declaration] Any such declaration shall enable the Office of the Contracting Party that has made it to refuse the effects of the international registration pursuant to Article 12(1) pending compliance with the requirement notified by that Contracting Party.
- (3) [Further Fees Payable on Division of Registration] Where, following a notification of refusal in accordance with paragraph (2), an international registration is divided before the Office concerned in order to overcome a ground of refusal stated in the notification, that Office shall be entitled to charge a fee in respect of each additional international application that would have been necessary in order to avoid that ground of refusal.

Article 14

Effects of the International Registration

- (1) [Effect as Application Under Applicable Law] The international registration shall, from the date of the international registration, have at least the same effect in each designated Contracting Party as a regularly-filed application for the grant of protection of the industrial design under the law of that Contracting Party.
- (2) [Effect as Grant of Protection Under Applicable Law]
 - (a) In each designated Contracting Party the Office of which has not communicated a refusal in accordance with Article 12, the international registration shall have the same effect as a grant of protection for the industrial design under the law of that Contracting Party at the latest from the date of expiration of the period allowed for it to communicate a refusal or, where a Contracting Party has made a corresponding declaration under the Regulations, at the latest at the time specified in that declaration.

- (2) [선언의 효력] 그러한 선언은, 선언을 한 계약당사자의 관청이 그 계약당사자가 통지한 요건이 충족될 때까지 제12조(1)의 규정에 의한 국제등록의 효력을 거절할 수 있도록 하여야 한다.
- (3) [등록분할에 대한 수수료 납부] (2)에 따른 거절 통지 이후, 국제등록이 통지에 기재된 거절이유를 해소하기 위하여 해당 관청에서 분할⁸⁶⁾되는 경우, 관청은 거절이유를 해소하기 위하여 필요한 각 추가적 국제출원에 대하여 수수료를 부과할 수 있다.⁸⁷⁾

제14조 국제등록의 효력

- (1) [해당법에 따른 출원으로서의 효력] 국제등록은, 국제등록일로부터, 각 계약당사자에서 그 계약당사자의 법에 따라 산업디자인 보호를 부여 받기 위한 정규의 출원과 적어도 동일한 효력을 가진다.⁸⁸⁾
- (2) [해당법에 따른 보호부여로서의 효력]
- (a) 그 관청이 제12조 규정에 따른 거절 통지를 하지 않은 각 지정 계약당사자에서, 늦어도 거절 통지를 할 수 있는 기간의 만료일부터, 또는 계약당사자가 규칙에 따라 그에 상응하는 선언을 했을 경우에는 늦어도⁸⁹⁾ 그 선언에 명시한 시기에, 국제등록은 그 계약당사자의 법률에 따른 산업디자인의 보호와 동일한 효력을 지닌다.⁹⁰⁾

- (b) Where the Office of a designated Contracting Party has communicated a refusal and has subsequently withdrawn, in part or in whole, that refusal, the international registration shall, to the extent that the refusal is withdrawn, have the same effect in that Contracting Party as a grant of protection for the industrial design under the law of the said Contracting Party at the latest from the date on which the refusal was withdrawn.
 - (c) The effect given to the international registration under this paragraph shall apply to the industrial design or designs that are the subject of that registration as received from the International Bureau by the designated Office or, where applicable, as amended in the procedure before that Office.
- (3) [Declaration Concerning Effect of Designation of Applicants Contracting Party]
- (a) Any Contracting Party whose Office is an Examining Office may, in a declaration, notify the Director General that, where it is the applicants Contracting Party, the designation of that Contracting Party in an international registration shall have no effect.
 - (b) Where a Contracting Party having made the declaration referred to in subparagraph (a) is indicated in an international application both as the applicants Contracting Party and as a designated Contracting Party, the International Bureau shall disregard the designation of that Contracting Party.

Article 15

Invalidation

- (1) [Requirement of Opportunity of Defense] Invalidation, by the competent authorities of a designated Contracting Party, of the effects, in part or in whole, in the territory of that Contracting Party, of the international registration may not be pronounced without the holder having, in good time, been afforded the opportunity of defending his rights.

(b) 지정된 계약당사자의 관청이 거절통지를 하고, 그 이후에 그 거절의 일부 또는 전부(거절디자인의 일부 또는 전부)를 취소한 경우, 국제등록은 그 거절통지가 취소된 범위 내에서, 늦어도 그 거절통지가 취소된 날짜로부터 해당 계약당사자의 법률에 따른 산업디자인의 보호와 동일한 효력을 그 계약당사자에서 지닌다.⁹¹⁾

(c) 이 조항에 따라 국제등록에 부여된 효력은, 국제사무국으로부터 지정관청에 수령된 국제등록의 대상이 되는 산업디자인 또는 산업디자인들로서 지정관청이 국제사무국으로부터 수령한 것에 대해 발생하거나, 해당하는 경우에는 그 관청에서의 절차에서 보정된 것에 대해 발생한다.⁹²⁾

(3)⁹³⁾ [‘출원인의 계약당사자’ 지정의 효력에 관한 선언]

(a) 관청이 심사관청인 계약당사자는, 국제등록에서 출원인의 계약당사자를 지정하는 것은 아무런 효력이 없다고 사무총장에게 선언으로 통지할 수 있다.

(b) (a)의 선언을 한 계약당사자가 국제출원에 ‘출원인의 계약당사자’와 ‘지정된 계약당사자’로 표시된 경우, 국제사무국은 그 계약당사자의 지정을 무시한다.

제15조 무 효

(1) [방어 기회의 요건] 계약당사자의 관할기관에 의한 그 계약당사자의 영역에서의 부분적 또는 전체적인 국제등록의 효력의 무효는, 권리자에게 상당한 기간 그의 권리를 방어할 기회를 부여하지 아니하고는 선고될 수 없다.

- (2) [Notification of Invalidation] The Office of the Contracting Party in whose territory the effects of the international registration have been invalidated shall, where it is aware of the invalidation, notify it to the International Bureau,

Article 16
Recording of Changes and Other Matters Concerning
International Registrations

- (1) [Recording of Changes and Other Matters] The International Bureau shall, as prescribed, record in the International Register
- (i) any change in ownership of the international registration, in respect of any or all of the designated Contracting Parties and in respect of any or all of the industrial designs that are the subject of the international registration, provided that the new owner is entitled to file an international application under Article 3,
 - (ii) any change in the name or address of the holder,
 - (iii) the appointment of a representative of the applicant or holder and any other relevant fact concerning such representative,
 - (iv) any renunciation, by the holder, of the international registration, in respect of any or all of the designated Contracting Parties,
 - (v) any limitation, by the holder, of the international registration, in respect of any or all of the designated Contracting Parties, to one or some of the industrial designs that are the subject of the international registration,
 - (vi) any invalidation, by the competent authorities of a designated Contracting Party, of the effects, in the territory of that Contracting Party, of the international registration in respect of any or all of the industrial designs that are the subject of the international registration,

- (2) [무효의 통지] 그 영역에서 국제등록의 효력이 무효로 된 계약당사자의 관청은, 그 무효를 알고 있는 경우, 국제사무국에 이를 통지하여야 한다.⁹⁴⁾

제16조

국제등록에 관한 변경사항 및 기타사항의 등재

- (1) [변경사항 및 기타 사항의 등재] 국제사무국은 다음 사항을 규정된 바에 따라 국제등록부에 등재한다.⁹⁵⁾
- (i) 지정된 계약당사자의 일부 또는 전부에서 국제등록의 대상이 되는 산업디자인의 일부 또는 전부에 대한 국제등록의 명의 변경.⁹⁶⁾ 다만, 새로운 소유자는 제3조에 의한 국제출원을 할 수 있는 자격이 있는 자여야 한다.
 - (ii) 권리자의 성명 또는 주소의 변경
 - (iii) 출원인 또는 권리자의 대리인 선임 및 그러한 대리인에 관한 모든 관련 사실
 - (iv) 권리자에 의한 지정 계약당사자의 일부 또는 전부에 대한 국제등록의 포기⁹⁷⁾
 - (v) 권리자에 의한 지정 계약당사자의 일부 또는 전부에 대한 국제등록의 대상이 되는 산업디자인들 중 하나 또는 일부로의 국제등록의 감축⁹⁸⁾
 - (vi) 지정 계약당사자의 관할 기관에 의한 국제등록의 대상이 되는 산업디자인의 일부 또는 전부에 대한 계약당사자의 영역 내에서의 국제등록의 효력 무효

- (vii) any other relevant fact, identified in the Regulations, concerning the rights in any or all of the industrial designs that are the subject of the international registration.
- (2) [Effect of Recording in International Register] Any recording referred to in items (i), (ii), (iv), (v), (vi) and (vii) of paragraph (1) shall have the same effect as if it had been made in the Register of the Office of each of the Contracting Parties concerned, except that a Contracting Party may, in a declaration, notify the Director General that a recording referred to in item (i) of paragraph (1) shall not have that effect in that Contracting Party until the Office of that Contracting Party has received the statements or documents specified in that declaration.
- (3) [Fees] Any recording made under paragraph (1) may be subject to the payment of a fee.
- (4) [Publication] The International Bureau shall publish a notice concerning any recording made under paragraph (1). It shall send a copy of the publication of the notice to the Office of each of the Contracting Parties concerned.

Article 17

Initial Term and Renewal of the International Registration and Duration of Protection

- (1) [Initial Term of the International Registration] The international registration shall be effected for an initial term of five years counted from the date of the international registration.
- (2) [Renewal of the International Registration] The international registration may be renewed for additional terms of five years, in accordance with the prescribed procedure and subject to the payment of the prescribed fees.
- (3) [Duration of Protection in Designated Contracting Parties]

- (vii) 국제등록의 대상인 산업디자인의 일부 또는 전부에 관하여 공통규칙에서 특정하는 그 밖의 관련 사실⁹⁹⁾
- (2) [국제등록부의 등재에 따른 효력] (1)의 (i), (ii), (iv), (v), (vi) 그리고 (vii)에 언급된 등재는 각 해당 계약당사자 관청의 등록부에 등재된 것과 동일한 효력을 가진다.¹⁰⁰⁾ 다만, 계약당사자는 (1)(i)에서 언급한 등재는 계약당사자 관청이 그 선언에서 명시된 기술서 또는 서류를 수령할 때까지는 그 계약당사자에서 효력을 발생하지 아니한다고 사무총장에게 선언으로 통지할 수 있다.
- (3) [수수료] (1)에 따른 등재는 수수료 납부 대상이 될 수 있다.¹⁰¹⁾
- (4) [광고] 국제사무국은 (1)에 따라 이루어진 등재에 대하여 공보를 발간한다. 국제사무국은 해당 각 계약당사자의 관청에 공보의 사본을 보낸다.

제17조 국제등록의 첫 등록기간과 갱신, 보호기간

- (1) [국제등록의 첫 등록기간] 국제등록은 국제등록일부터 기산하여 5년의 첫 등록기간 동안 유효하다.
- (2) [국제등록의 갱신] 국제등록은 규정된 절차¹⁰²⁾를 따르고, 규정된 수수료를 납부함으로써 5년의 추가 기간에 대하여 갱신될 수 있다.
- (3) [지정 계약당사자에서의 보호기간]¹⁰³⁾

- (a) Provided that the international registration is renewed, and subject to subparagraph (b), the duration of protection shall, in each of the designated Contracting Parties, be 15 years counted from the date of the international registration.
- (b) Where the law of a designated Contracting Party provides for a duration of protection of more than 15 years for an industrial design for which protection has been granted under that law, the duration of protection shall, provided that the international registration is renewed, be the same as that provided for by the law of that Contracting Party.
- (c) Each Contracting Party shall, in a declaration, notify the Director General of the maximum duration of protection provided for by its law.
- (4) [Possibility of Limited Renewal] The renewal of the international registration may be effected for any or all of the designated Contracting Parties and for any or all of the industrial designs that are the subject of the international registration.
- (5) [Recording and Publication of Renewal] The International Bureau shall record renewals in the International Register and publish a notice to that effect. It shall send a copy of the publication of the notice to the Office of each of the Contracting Parties concerned.

Article 18

Information Concerning Published International Registrations

- (1) [Access to Information] The International Bureau shall supply to any person applying therefor, upon the payment of the prescribed fee, extracts from the International Register, or information concerning the contents of the International Register, in respect of any published international registration.
- (2) [Exemption from Legalization] Extracts from the International Register supplied by the International Bureau shall be exempt from any requirement of legalization in each Contracting Party.

- (a) 국제등록이 갱신되면, (b)를 조건으로, 각 지정 체약당사자에서의 보호 기간은 국제등록일부터 기산하여 15년이다.¹⁰⁴⁾
- (b) 지정 체약당사자의 법률에 따라 보장되고 있는 산업디자인의 보호 기간이 15년 이상일 경우, 국제등록이 갱신될 경우의 보호기간은 그 체약당사자 법에서 정한 보호기간과 동일하다.¹⁰⁵⁾
- (c) 각 체약당사자는 자국법률에 따라 정해진 보호의 최장기간을 사무총장에게 선언으로 통지하여야 한다.¹⁰⁶⁾
- (4) [감축된 갱신의 가능성] 국제등록의 갱신은 지정 체약당사자의 일부 또는 전부, 그리고 국제등록의 대상이 되는 산업디자인의 일부 또는 전부에 대하여, 효력을 발생할 수 있다.¹⁰⁷⁾
- (5) [갱신의 등재 및 공고] 국제사무국은 국제등록부에 갱신사항을 등재하고 그 효력에 대하여 공보를 발간한다. 국제사무국은 해당 각 체약당사자의 관청에 공보의 사본을 송부한다.

제18조

공고된 국제등록에 관한 정보

- (1) [정보에의 접근] 공고된 국제등록에 관하여, 국제사무국은, 규정된 수수료를 납부하고 신청하는 사람에게 국제등록부의 초본 또는 국제등록부의 내용에 관한 정보를 제공한다.¹⁰⁸⁾
- (2) [법령으로부터의 면제] 국제사무국이 제공한 국제등록부의 초본은 각 체약당사자에서 요구하는 인가의 요건으로부터 면제된다.

CHAPTER II

ADMINISTRATIVE PROVISIONS

Article 19

Common Office of Several States

- (1) [Notification of Common Office] If several States intending to become party to this Act have effected, or if several States party to this Act agree to effect, the unification of their domestic legislation on industrial designs, they may notify the Director General
- (i) that a common Office shall be substituted for the national Office of each of them, and
 - (ii) that the whole of their respective territories to which the unified legislation applies shall be deemed to be a single Contracting Party for the purposes of the application of Articles 1, 3 to 18 and 31 of this Act.
- (2) [Time at Which Notification Is to Be Made] The notification referred to in paragraph (1) shall be made,
- (i) in the case of States intending to become party to this Act, at the time of the deposit of the instruments referred to in Article 27(2);
 - (ii) in the case of States party to this Act, at any time after the unification of their domestic legislation has been effected.
- (3) [Date of Entry into Effect of the Notification] The notification referred to in paragraphs (1) and (2) shall take effect,
- (i) in the case of States intending to become party to this Act, at the time such States become bound by this Act;
 - (ii) in the case of States party to this Act, three months after the date of the communication thereof by the Director General to the other Contracting Parties or at any later date indicated in the notification.

제2장 행정적 규정

제19조¹⁰⁹⁾ 다수 계약국의 공동관청

(1) [공동관청의 통지]¹¹⁰⁾ 이 법의 당사국이 되려는 여러 국가가 디자인에 관한 국내법을 통일하였거나, 이 법의 여러 당사국이 산업디자인에 관한 국내법을 통일하는데 동의하였다면, 이들 국가들은,

(i) (i) 공동관청이 계약국 각각의 국내관청을 대신한다는 것, 그리고

(ii) 이 법의 제1조, 제3조 내지 제18조, 제31조를 적용함에 있어, 통일된 법령이 적용되는 각 영토의 전부를 하나의 계약국으로 볼 것을 사무총장에게 통지할 수 있다.

(2) [각 통지의 시기]¹¹¹⁾ 위 (1)에서 규정하고 있는 통지는 다음의 시기에 하여야 한다:

(i) 이 법의 당사국이 되려는 국가일 경우, 제27조(2)에서 규정하고 있는 증서의 기탁시;

(ii) 이 법의 당사국일 경우, 그들 국내법이 통일된 이후 언제든지.

(3) [통지의 발효일] 위 (1) 및 (2)에서 언급된 통지는 다음 시기에 발효된다:

(i) 이 법의 당사자가 되려는 국가일 경우, 그러한 국가가 이 법에 기속될 때;

(ii) 이 법의 당사국일 경우, 사무총장이 다른 계약국들에 이러한 사실을 알린 날로부터 3개월 후, 또는 그 통지서에 기재된 더 늦은 날.

Article 20
Membership of the Hague Union

The Contracting Parties shall be members of the same Union as the States party to the 1934 Act or the 1960 Act.

Article 21
Assembly

(1) [Composition]

- (a) The Contracting Parties shall be members of the same Assembly as the States bound by Article 2 of the Complementary Act of 1967.
- (b) Each member of the Assembly shall be represented in the Assembly by one delegate, who may be assisted by alternate delegates, advisors and experts, and each delegate may represent only one Contracting Party.
- (c) Members of the Union that are not members of the Assembly shall be admitted to the meetings of the Assembly as observers.

(2) [Tasks]

- (a) The Assembly shall
 - (i) deal with all matters concerning the maintenance and development of the Union and the implementation of this Act;
 - (ii) exercise such rights and perform such tasks as are specifically conferred upon it or assigned to it under this Act or the Complementary Act of 1967;

제20조 헤이그 동맹의 회원

체약당사자는 1934년법 또는 1960년법의 당사국과 동일한 동맹의 회원국이 된다.¹¹²⁾

제21조¹¹³⁾ 총회

(1) [구성]

- (a) 체약당사자는 1967년 보충법 제2조에 기속되는 국가들과 동일한 총회의 회원이다.
- (b) 총회의 각 회원은 1인의 대표자에 의하여 대표되며, 대표자는 교체대표, 고문 및 전문가의 조력을 받을 수 있고, 각 대표자는 오직 하나의 체약당사자만 대표한다.
- (c) 총회의 회원국이 아닌 동맹의 회원국은 옵서버로 총회의 회의에 참석하는 것이 허용된다.

(2) [임무]

- (a) 총회는,
 - (i) 동맹의 유지와 발전 및 이 법의 시행과 관련된 모든 사항을 처리하고;
 - (ii) 이 법 또는 1967년 보충법에 따라 특별히 부여되거나 위임된 권리를 행사하고 그러한 임무를 수행하며;

- (iii) give directions to the Director General concerning the preparations for conferences of revision and decide the convocation of any such conference;
 - (iv) amend the Regulations;
 - (v) review and approve the reports and activities of the Director General concerning the Union, and give the Director General all necessary instructions concerning matters within the competence of the Union;
 - (vi) determine the program and adopt the biennial budget of the Union, and approve its final accounts;
 - (vii) adopt the financial regulations of the Union;
 - (viii) establish such committees and working groups as it deems appropriate to achieve the objectives of the Union;
 - (ix) subject to paragraph (1)(c), determine which States, intergovernmental organizations and non-governmental organizations shall be admitted to its meetings as observers;
 - (x) take any other appropriate action to further the objectives of the Union and perform any other functions as are appropriate under this Act.
- (b) With respect to matters which are also of interest to other Unions administered by the Organization, the Assembly shall make its decisions after having heard the advice of the Coordination Committee of the Organization.

(3) [Quorum]

- (a) One-half of the members of the Assembly which are States and have the right to vote on a given matter shall constitute a quorum for the purposes of the vote on that matter.

(iii) 사무총장에게 (법)개정회의 준비를 위한 방향을 제시하고 그러한 회의의 소집을 결정하고;

(iv) 규칙을 수정하며;

(v) 동맹에 관한 사무총장의 보고서 및 활동을 검토하고 승인함과 아울러 동맹의 권한에 속하는 사항에 대한 모든 필요한 지침을 사무총장에게 제시하고;

(vi) 동맹의 사업을 결정하고 동맹의 2년간 예산을 채택하며 동맹의 최종회계를 승인하며;

(vii) 동맹의 재정규칙을 채택하고;

(viii) 동맹의 목적들을 달성하기 위하여 적절하다고 보이는 위원회와 실무 작업반을 설립하며;

(ix) 위 (1)(c)를 예외로 하고, 옵서버로서 동맹회의에 참석할 수 있는 국가, 정부간 기구, 비 정부간 기구를 결정하고;

(x) 동맹 목적의 보다 나은 수행을 위하여 기타 적절한 조치를 취하고 이 법에 정당한 기타 기능을 수행한다.

(b) WIPO에서 관장하는 다른 동맹과 이해관계가 있는 사안에 관하여, 총회는 WIPO의 조정위원회 자문을 들은 후 그에 대한 결정을 하여야 한다.

(3) [정족수]

(a) 안전에 대한 투표정족수(의사 정족수)는 국가이면서 상정된 안전에 대한 투표권을 갖는 총회 회원국의 과반수이다.

- (b) Notwithstanding the provisions of subparagraph (a), if, in any session, the number of the members of the Assembly which are States, have the right to vote on a given matter and are represented is less than one-half but equal to or more than one-third of the members of the Assembly which are States and have the right to vote on that matter, the Assembly may make decisions but, with the exception of decisions concerning its own procedure, all such decisions shall take effect only if the conditions set forth hereinafter are fulfilled. The International Bureau shall communicate the said decisions to the members of the Assembly which are States, have the right to vote on the said matter and were not represented and shall invite them to express in writing their vote or abstention within a period of three months from the date of the communication. If, at the expiration of this period, the number of such members having thus expressed their vote or abstention attains the number of the members which was lacking for attaining the quorum in the session itself, such decisions shall take effect provided that at the same time the required majority still obtains.

(4) [Taking Decisions in the Assembly]

- (a) The Assembly shall endeavor to take its decisions by consensus.
- (b) Where a decision cannot be arrived at by consensus, the matter at issue shall be decided by voting. In such a case,
- (i) each Contracting Party that is a State shall have one vote and shall vote only in its own name, and
- (ii) any Contracting Party that is an intergovernmental organization may vote, in place of its Member States, with a number of votes equal to the number of its Member States which are party to this Act, and no such intergovernmental organization shall participate in the vote if any one of its Member States exercises its right to vote, and vice versa.

- (b) (a)의 규정에도 불구하고, 어느 회기에 특정사안에 관하여 투표권을 갖고 대표를 참석시킨 국가인 총회 회원의 수가, 그 사안에 대하여 투표권을 가지는 국가인 총회 회원수의 2분의 1미만이지만 3분의 1이상인 경우, 총회는 의결을 할 수는 있지만, 총회의 의사절차에 관한 의결을 제외하고는, 그러한 의결이 다음에 명시된 조건이 충족되는 경우에만 효력이 있다. 즉, 국제사무국은 그 사항에 관한 투표권이 있으나 대표를 참석시키지 아니한 국가인 총회 회원에게 그 의결을 통보하고, 그 통보일로부터 3월의 기간 이내에 서면으로 투표 또는 기권을 표명하도록 권유한다, 이 기간의 만료시, 그에 따라 투표 또는 기권을 표명한 회원의 수가, 그 회기의 정족수에 도달하기에 부족하였던 회원의 수에 도달하는 경우, 당해 의결은 효력을 발생한다. 다만, 그와 동시에 필요한 과반수가 여전히 유지되어야 한다.

(4) [총회에서의 결정]

- (a) 총회는 의견 일치에 의해 결정하도록 노력하여야 한다.
- (b) 의견일치에 의한 결정을 내릴 수 없는 경우, 안건은 투표에 의해 결정된다. 이러한 경우,
- (i) ‘국가’인 각 계약당사자는 하나의 투표권을 가지며, 오직 자국의 성명으로 투표하여야 하고,
- (ii) ‘정부간 기구’인 계약당사자는 그 기구의 회원국을 대신하여, 이 법의 당사자인 회원국 수 만큼의 투표권을 가지고 투표할 수 있으며, 만약 정부간 기구의 회원국 중 한 국가라도 투표권을 행사한다면 그러한 정부간 기구는 투표에 참여할 수 없고 반대인 경우도 마찬가지다.

- (c) On matters concerning only States that are bound by Article 2 of the Complementary Act of 1967, Contracting Parties that are not bound by the said Article shall not have the right to vote, whereas, on matters concerning only Contracting Parties, only the latter shall have the right to vote.

(5) [Majorities]

- (a) Subject to Articles 24(2) and 26(2), the decisions of the Assembly shall require two-thirds of the votes cast.
- (b) Abstentions shall not be considered as votes.

(6) [Sessions]

- (a) The Assembly shall meet once in every second calendar year in ordinary session upon convocation by the Director General and, in the absence of exceptional circumstances, during the same period and at the same place as the General Assembly of the Organization.
- (b) The Assembly shall meet in extraordinary session upon convocation by the Director General, either at the request of one-fourth of the members of the Assembly or on the Director General's own initiative.
- (c) The agenda of each session shall be prepared by the Director General.

(7) [Rules of Procedure] The Assembly shall adopt its own rules of procedure.

Article 22 International Bureau

(1) [Administrative Tasks]

- (a) International registration and related duties, as well as all other administrative tasks concerning the Union, shall be performed by the International Bureau.

- (c) 1967년 보충법 제2조에 기속되는 국가에만 국한된 안전에 관하여, 동 조문에 기속받지 않는 계약당사자는 투표권이 없다. 반면에, 계약당사자에만 국한된 안전에 관하여는, 오직 후자만이 투표권을 갖는다.

(5) [과반수]

- (a) 제24조(2) 및 제26조(2)의 경우를 제외하고, 총회의 의결은 투표수의 3분의2를 요구한다.
- (b) 기권은 투표한 것으로 간주되지 아니한다.

(6) [회기]

- (a) 총회는 사무총장의 소집에 의하여 2년마다(역년기준) 정기회를 개최하며, 특별한 경우를 제외하고는 WIPO총회의 개최장소와 동일한 장소에서 WIPO총회 개최기간과 같은 기간 동안 개최한다.
- (b) 총회는 총회 회원의 4분의 1의 요구가 있거나 또는 사무총장의 발의가 있는 경우, 사무총장의 소집에 의하여 임시회기의 회의를 갖는다.
- (c) 사무총장은 각 회기의 의제를 준비한다.

(7) [절차 규칙] 총회는 총회의 절차 규칙을 채택한다.

제22조¹¹⁴⁾
국제사무국

(1) [행정 업무]

- (a) 국제사무국은 국제등록 및 관련의무사항과 그밖의 동맹에 관한 행정업무를 수행한다.

- (b) In particular, the International Bureau shall prepare the meetings and provide the secretariat of the Assembly and of such committees of experts and working groups as may be established by the Assembly.
- (2) [Director General] The Director General shall be the chief executive of the Union and shall represent the Union.
- (3) [Meetings Other than Sessions of the Assembly] The Director General shall convene any committee and working group established by the Assembly and all other meetings dealing with matters of concern to the Union.
- (4) [Role of the International Bureau in the Assembly and Other Meetings]
 - (a) The Director General and persons designated by the Director General shall participate, without the right to vote, in all meetings of the Assembly, the committees and working groups established by the Assembly, and any other meetings convened by the Director General under the aegis of the Union.
 - (b) The Director General or a staff member designated by the Director General shall be ex officio secretary of the Assembly, and of the committees, working groups and other meetings referred to in subparagraph (a).
- (5) [Conferences]
 - (a) The International Bureau shall, in accordance with the directions of the Assembly, make the preparations for any revision conferences.
 - (b) The International Bureau may consult with intergovernmental organizations and international and national non-governmental organizations concerning the said preparations.
 - (c) The Director General and persons designated by the Director General shall take part, without the right to vote, in the discussions at revision conferences.

- (b) 특히, 국제사무국은 회의를 준비하고 총회의 간사, 총회에서 설립되는 전문가회의 및 실무작업반의 간사를 제공한다.

(2) [사무총장] 사무총장은 동맹의 행정수반이 되며 동맹을 대표한다.

(3) [총회의 회의 이외의 회의] 사무총장은 총회에 의하여 설치된 위원회 및 실무작업반, 동맹에 관한 문제를 다루기 위한 모든 기타 회의를 소집한다.

(4) [총회와 기타 회의에서의 국제사무국의 역할]

- (a) 사무총장과 사무총장이 지명한 자는 투표권 없이 총회의 모든 회의, 총회에 의하여 설립된 위원회 및 실무작업반, 동맹의 후원으로 사무총장이 소집한 기타 회의에 참석한다.

- (b) 사무총장 또는 사무총장이 지명한 직원은 총회, 위원회, 실무작업반, 위 (a)에서 규정하고 있는 기타 회의의 당연직 간사가 된다.

(5) [회의]

- (a) 국제사무국은 총회의 지시에 따라 개정회의를 준비하여야 한다.

- (b) 국제사무국은 상기 준비에 관하여 정부간기구 및 국제 또는 국가의 비정부기구와 협의할 수 있다.

- (c) 사무총장 및 그가 지명한 자는 개정회의의 토의에 참여하여야 하며, 이때 투표권은 행사하지 못한다.

- (6) [Other Tasks] The International Bureau shall carry out any other tasks assigned to it in relation to this Act.

Article 23

Finances

(1) [Budget]

- (a) The Union shall have a budget.
- (b) The budget of the Union shall include the income and expenses proper to the Union and its contribution to the budget of expenses common to the Unions administered by the Organization.
- (c) Expenses not attributable exclusively to the Union but also to one or more other Unions administered by the Organization shall be considered to be expenses common to the Unions. The share of the Union in such common expenses shall be in proportion to the interest the Union has in them.

(2) [Coordination with Budgets of Other Unions] The budget of the Union shall be established with due regard to the requirements of coordination with the budgets of the other Unions administered by the Organization.

(3) [Sources of Financing of the Budget] The budget of the Union shall be financed from the following sources:

- (i) fees relating to international registrations;
- (ii) charges due for other services rendered by the International Bureau in relation to the Union;
- (iii) sale of, or royalties on, the publications of the International Bureau concerning the Union;

- (6) [기타 업무] 국제사무국은 이 법과 관련하여 부여된 그밖의 업무를 수행하여야 한다.

제23조¹¹⁵⁾
재정

(1) [예산]

(a) 동맹은 예산을 가진다.

(b) 동맹 예산은 동맹에 적절한 수입과 지출을 포함하고, WIPO가 관리하고 있는 제 동맹의 공통 경비 예산에 대한 동맹의 분담금을 포함한다.

(c) 이 동맹뿐만 아니라 WIPO가 관리하는 기타 동맹들로 인해 발생한 경비는 제 동맹의 공통경비로 본다. 그러한 공통경비에 대한 동맹의 분담은 동맹이 향유하는 이익에 비례한다.

(2) [다른 동맹의 예산과의 조정] 동맹의 예산은 WIPO가 관리하는 기타 동맹 예산과의 조정 요건을 정당하게 고려하여 정해져야 한다.

(3) [예산의 재원] 동맹의 예산은 다음 재원으로 충당된다:

(i) 국제등록과 관련된 수수료;

(ii) 동맹과 관련하여 국제사무국이 제공하는 서비스에 대한 요금;

(iii) 동맹에 관한 국제사무국의 간행물 판매 대금 또는 그 인세

- (iv) gifts, bequests and subventions;
 - (v) rents, interests and other miscellaneous income.
- (4) [Fixing of Fees and Charges; Level of the Budget]
- (a) The amounts of the fees referred to in paragraph (3)(i) shall be fixed by the Assembly on the proposal of the Director General. Charges referred to in paragraph 3(ii) shall be established by the Director General and shall be provisionally applied subject to approval by the Assembly at its next session.
 - (b) The amounts of the fees referred to in paragraph (3)(i) shall be so fixed that the revenues of the Union from fees and other sources shall be at least sufficient to cover all the expenses of the International Bureau concerning the Union.
 - (c) If the budget is not adopted before the beginning of a new financial period, it shall be at the same level as the budget of the previous year, as provided in the financial regulations.
- (5) [Working Capital Fund] The Union shall have a working capital fund which shall be constituted by the excess receipts and, if such excess does not suffice, by a single payment made by each member of the Union. If the fund becomes insufficient, the Assembly shall decide to increase it. The proportion and the terms of payment shall be fixed by the Assembly on the proposal of the Director General.
- (6) [Advances by Host State]
- (a) In the headquarters agreement concluded with the State on the territory of which the Organization has its headquarters, it shall be provided that, whenever the working capital fund is insufficient, such State shall grant advances. The amount of those advances and the conditions on which they are granted shall be the subject of separate agreements, in each case, between such State and the Organization.

- (iv) 증여, 유증 및 보조금;
 - (v) 임대료, 이자 그리고 기타의 잡수익.
- (4) [수수료와 요금의 결정: 예산의 수준]
- (a) (3)(i)에서 언급된 수수료의 금액은 사무총장의 제안에 의하여 총회에서 정한다. (3)(ii)에서 언급된 요금은 사무총장이 정하며, 다음 회기의 총회 승인을 조건으로 잠정적으로 적용된다.
 - (b) (3)(i)에서 언급된 수수료의 금액은 수수료 및 기타 재원으로부터 얻는 동맹의 수입이 동맹에 관한 국제사무국의 모든 지출을 최소한 초과하도록 결정되어야 한다.
 - (c) 만약 예산이 새로운 재정회기 시작 전에 채택되지 않는다면, 예산은 재정규칙에서 정한 바와 같이 전년도 예산수준이 된다.
- (5) [운영기금] 동맹은 잉여 수입금으로 충당되는 운영기금을 설치한다. 만약, 잉여 수입금이 충분하지 않다면 동맹의 각 회원국이 지불하는 1회의 부담금으로 충당한다. 만약, 기금이 불충분하다면 총회는 증액을 결정하여야 한다. 지불의 비율과 조건은 사무총장의 제안의 의하여 총회에서 결정한다.
- (6) [WIPO본부가 있는 국가로부터의 입체]
- (a) WIPO본부가 소재하는 국가와 체결한 본부협정에 운영자금이 부족할 경우 그러한 국가가 입체를 허용한다는 규정을 둔다. 입체할 금액과 조건은 각각의 경우에 따라 그러한 국가와 WIPO간의 개별협정의 대상이 된다.

- (b) The State referred to in subparagraph (a) and the Organization shall each have the right to denounce the obligation to grant advances, by written notification. Denunciation shall take effect three years after the end of the year in which it has been notified.
- (7) [Auditing of Accounts] The auditing of the accounts shall be effected by one or more of the States members of the Union or by external auditors, as provided in the financial regulations. They shall be designated, with their agreement, by the Assembly.

Article 24

Regulations

- (1) [Subject Matter] The Regulations shall govern the details of the implementation of this Act. They shall, in particular, include provisions concerning
 - (i) matters which this Act expressly provides are to be prescribed;
 - (ii) further details concerning, or any details useful in the implementation of, the provisions of this Act;
 - (iii) any administrative requirements, matters or procedures.
- (2) [Amendment of Certain Provisions of the Regulations]
 - (a) The Regulations may specify that certain provisions of the Regulations may be amended only by unanimity or only by a four-fifths majority.
 - (b) In order for the requirement of unanimity or a four-fifths majority no longer to apply in the future to the amendment of a provision of the Regulations, unanimity shall be required.

- (b) 위 (a)에서 언급된 국가와 WIPO는 각각 서면 통지에 의하여 입체를 허용할 의무를 폐기할 권리가 있다. 폐기는 폐기가 통지된 연도가 종료되고 3년이 경과하면 효력이 발생한다.
- (7) [회계감사] 회계감사는 재정규칙에 따라 동맹의 회원국 중 하나 이상의 국가, 또는 외부 회계 감사관이 수행한다. 감사관은 그들의 동의로 총회에서 임명한다.

제24조 규칙

- (1) [규칙내용]¹¹⁶⁾ 규칙은 이 법의 시행을 위한 세부사항을 규정한다. 특히, 다음 사항에 관한 조항을 포함한다.
- (i) 규정할 것을 이 법에서 명백히 규정한 사항
 - (ii) 이 법의 조항에 관한 추가적인 세부사항, 또는 이 법의 조항을 시행하는데 유용한 세부사항
 - (iii) 행정적인 요건, 사항 또는 절차
- (2) [규칙 조항의 수정]
- (a) 공통규칙은 그 규칙의 어떤 조항이 만장일치로만 또는 5분의4 다수결에 의하여만 수정될 수 있다고 명시할 수 있다.
 - (b) 규칙의 조항을 장래에 수정하는데 있어 만장일치 요건 또는 5분의4 다수결 요건을 배제할 때에는 만장일치의 찬성이 요구된다.

- (c) In order for the requirement of unanimity or a four-fifths majority to apply in the future to the amendment of a provision of the Regulations, a four-fifths majority shall be required.
- (3) [Conflict Between This Act and the Regulations] In the case of conflict between the provisions of this Act and those of the Regulations, the former shall prevail.

CHAPTER III REVISION AND AMENDMENT

Article 25 Revision of This Act

- (1) [Revision Conferences] This Act may be revised by a conference of the Contracting Parties.
- (2) [Revision or Amendment of Certain Articles] Articles 21, 22, 23 and 26 may be amended either by a revision conference or by the Assembly according to the provisions of Article 26.

Article 26 Amendment of Certain Articles by the Assembly

- (1) [Proposals for Amendment]
 - (a) Proposals for the amendment by the Assembly of Articles 21, 22, 23 and this Article may be initiated by any Contracting Party or by the Director General.
 - (b) Such proposals shall be communicated by the Director General to the Contracting Parties at least six months in advance of their consideration by the Assembly.

- (c) 규칙의 조항을 장래에 수정하기 위하여 만장일치 또는 5분의4 다수결의 요건을 적용하기 위하여는 5분의4 다수결의 찬성이 요구된다.
- (3) [이 법과 공통규칙의 충돌] 이 법의 조항과 공통규칙의 조항이 충돌하는 경우, 이 법이 우선한다.

제3장 개정 및 수정

제25조 이 법의 개정

- (1) [개정회의] 이 법은 계약당사자 회의에서 개정될 수 있다.¹¹⁷⁾
- (2) [조문의 개정 또는 수정] 제21조, 제22조, 제23조 및 제26조는 개정회의에 의해 또는 제26조의 규정에 따라 총회에 의해 수정될 수 있다.

제26조 총회에서의 조문 수정

- (1) [수정안]
- (a) 제21조, 제22조, 제23조 및 이 조문에 대한 총회의 수정에 관한 제안은 계약당사자 또는 사무총장이 발의할 수 있다.
- (b) 사무총장은 그러한 제안을 적어도 총회의 논의 6월 전에 계약당사자에게 통보하여야 한다.

- (2) [Majorities] Adoption of any amendment to the Articles referred to in paragraph (1) shall require a three-fourths majority, except that adoption of any amendment to Article 21 or to the present paragraph shall require a four-fifths majority.
- (3) [Entry into Force]
- (a) Except where subparagraph (b) applies, any amendment to the Articles referred to in paragraph (1) shall enter into force one month after written notifications of acceptance, effected in accordance with their respective constitutional processes, have been received by the Director General from three-fourths of those Contracting Parties which, at the time the amendment was adopted, were members of the Assembly and had the right to vote on that amendment.
- (b) Any amendment to Article 21(3) or (4) or to this subparagraph shall not enter into force if, within six months of its adoption by the Assembly, any Contracting Party notifies the Director General that it does not accept such amendment.
- (c) Any amendment which enters into force in accordance with the provisions of this paragraph shall bind all the States and intergovernmental organizations which are Contracting Parties at the time the amendment enters into force, or which become Contracting Parties at a subsequent date.

CHAPTER IV FINAL PROVISIONS

Article 27 Becoming Party to This Act

- (1) [Eligibility] Subject to paragraphs (2) and (3) and Article 28,
- (i) any State member of the Organization may sign and become party to this Act;

- (2) [다수결] (1)에서 언급된 조문에 대한 수정안을 채택하기 위하여는 4분의3 다수결이 요구된다. 다만, 제21조 또는 이 항에 대한 수정안의 채택을 위해서는 4분의5 다수결이 요구된다.

(3) [발효]

- (a) (b)가 적용되는 경우를 제외하고, (1)에서 언급된 조문의 수정은 그 수정이 채택될 당시 총회의 회원국이고, 그 수정에 대한 투표권을 가지고 있는 계약당사자의 4분의3으로부터 계약당사자의 개별 헌법절차에 따라 효력이 있는 승인통지서를 사무총장이 서면으로 수령한 후 1개월 후에 발효된다.
- (b) 제21조(3) 또는 (4) 또는 이 세항에 대한 수정은 총회에서 채택된 후 6개월 이내에 어느 계약당사자가 그러한 수정을 승인할 수 없다고 사무총장에게 통지하면 발효되지 않는다.
- (c) 이 항의 규정에 따라 발효되는 수정은 동 수정이 발효될 때 또는 그 이후에 계약당사자가 된 계약당사자인 모든 국가 및 정부간 기구를 기속한다.

제4장 최종 조항

제27조 이 법의 당사자 가입

- (1) [적격성]¹¹⁸⁾ (2), (3) 및 제28조를 조건으로,

- (i) WIPO 회원국은 이 법에 서명하면 당사자가 될 수 있다.¹¹⁹⁾

- (ii) any intergovernmental organization which maintains an Office in which protection of industrial designs may be obtained with effect in the territory in which the constituting treaty of the intergovernmental organization applies may sign and become party to this Act, provided that at least one of the member States of the intergovernmental organization is a member of the Organization and provided that such Office is not the subject of a notification under Article 19.
- (2) [Ratification or Accession] Any State or intergovernmental organization referred to in paragraph (1) may deposit
 - (i) an instrument of ratification if it has signed this Act, or
 - (ii) an instrument of accession if it has not signed this Act.
- (3) [Effective Date of Deposit]
 - (a) Subject to subparagraphs (b) to (d), the effective date of the deposit of an instrument of ratification or accession shall be the date on which that instrument is deposited.
 - (b) The effective date of the deposit of the instrument of ratification or accession of any State in respect of which protection of industrial designs may be obtained only through the Office maintained by an intergovernmental organization of which that State is a member shall be the date on which the instrument of that intergovernmental organization is deposited if that date is later than the date on which the instrument of the said State has been deposited.
 - (c) The effective date of the deposit of any instrument of ratification or accession containing or accompanied by the notification referred to in Article 19 shall be the date on which the last of the instruments of the States members of the group of States having made the said notification is deposited.

- (ii) 정부간 기구의 구성조약이 적용되는 영토 내에서 효력이 있는 산업디자인의 보호를 제공하는 관청을 두고 있는 정부간 기구는 이 법에 서명하면 체약당사자가 될 수 있다. 단, 정부간 기구의 회원국 중 적어도 1국이 WIPO의 회원국이고, 그러한 관청이 제19조에 따른 통지의 대상이 아닌 경우에만 해당된다.¹²⁰⁾

(2) [비준 또는 가입] (1)에서 언급된 국가 또는 정부간 기구는 다음을 기탁할 수 있다.

- (i) 이 법에 서명했다면, 그 비준서¹²¹⁾ 또는
- (ii) 이 법에 서명하지 않았다면, 승인서

(3) [기탁의 발효일]

- (a) (b)에서 (d)까지를 조건으로, 비준서 또는 승인서의 기탁 발효일은 그러한 증서가 기탁된 날이 된다.¹²²⁾

- (b) 그 국가가 회원으로 있는 정부간 기구가 유지하는 관청을 통해서만 산업디자인의 보호를 부여받을 수 있는 국가의 비준서 또는 승인서에 대한 기탁발효일은, 만약 그 정부간 기구의 증서 기탁일이 상기 국가의 증서 기탁일 이후라면, 그 정부간 기구의 증서 기탁일이 된다.¹²³⁾

- (c) 제19조에서 언급된 통지를 포함 또는 첨부하고 있는 비준서나 승인서의 기탁 발효일은 상기 통지를 한 국가 그룹의 회원국의 제일 마지막 증서가 기탁된 날이 된다.¹²⁴⁾

- (d) Any instrument of ratification or accession of a State may contain or be accompanied by a declaration making it a condition to its being considered as deposited that the instrument of one other State or one intergovernmental organization, or the instruments of two other States, or the instruments of one other State and one intergovernmental organization, specified by name and eligible to become party to this Act, is or are also deposited. The instrument containing or accompanied by such a declaration shall be considered to have been deposited on the day on which the condition indicated in the declaration is fulfilled. However, when an instrument specified in the declaration itself contains, or is itself accompanied by, a declaration of the said kind, that instrument shall be considered as deposited on the day on which the condition specified in the latter declaration is fulfilled.
- (e) Any declaration made under paragraph (d) may be withdrawn, in its entirety or in part, at any time. Any such withdrawal shall become effective on the date on which the notification of withdrawal is received by the Director General.

Article 28

Effective Date of Ratifications and Accessions

- (1) [Instruments to Be Taken into Consideration] For the purposes of this Article, only instruments of ratification or accession that are deposited by States or intergovernmental organizations referred to in Article 27(1) and that have an effective date according to Article 27(3) shall be taken into consideration.
- (2) [Entry into Force of This Act] This Act shall enter into force three months after six States have deposited their instruments of ratification or accession, provided that, according to the most recent annual statistics collected by the International Bureau, at least three of those States fulfill at least one of the following conditions:

(d) 한 국가의 비준서 또는 승인서는 ‘명칭이 기재되고 이 법의 당사자 적격이 있는 다른 1개국 또는 1개의 정부간 기구의 증서, 또는 다른 2개국의 증서, 또는 다른 1개국과 1개의 정부간 기구의 증서’가 기탁된 것으로 간주할 것을 조건으로 하는 선언을 포함하거나 첨부할 수 있다. 그러한 선언에 포함 또는 첨부된 증서는 그 선언에 명시한 조건이 충족되는 날에 기탁된 것으로 본다. 그러나, 선언에 명시된 증서 그 자체가 상기 종류의 선언을 포함 또는 첨부하고 있는 경우, 그 증서는 후자의 선언에서 명시된 조건이 충족되는 날에 기탁된 것으로 본다.¹²⁵⁾

(e) (d)에서 이루어진 선언은 언제든지 그 전부 또는 일부가 취하될 수 있다. 그러한 취하는 사무총장이 그 취하 통지를 수령한 날에 발효된다.

제28조

비준 및 가입승인의 효력 발생일

(1) [고려해야 할 증서]¹²⁶⁾ 본 조에서, 제27조(1)에서 언급된 국가 또는 정부간 기구가 기탁하고, 제27조(3)에 따라 발효일이 결정되는 비준서 또는 승인서만을 고려한다.

(2) [이 법의 발효]¹²⁷⁾ 이 법은 6개국이 비준서 또는 승인서를 기탁한 날로부터 3개월 후에 효력이 발생된다. 다만, 국제사무국이 수집한 가장 최근의 연간 통계에 의하여, 6개국 중 적어도 3개국이 다음의 조건 중 적어도 하나를 충족하여야 한다.¹²⁸⁾,

- (i) at least 3,000 applications for the protection of industrial designs have been filed in or for the State concerned, or
 - (ii) at least 1,000 applications for the protection of industrial designs have been filed in or for the State concerned by residents of States other than that State.
- (3) [Entry into Force of Ratifications and Accessions]
- (a) Any State or intergovernmental organization that has deposited its instrument of ratification or accession three months or more before the date of entry into force of this Act shall become bound by this Act on the date of entry into force of this Act.
 - (b) Any other State or intergovernmental organization shall become bound by this Act three months after the date on which it has deposited its instrument of ratification or accession or at any later date indicated in that instrument.

Article 29

Prohibition of Reservations

No reservations to this Act are permitted.

Article 30

Declarations Made by Contracting Parties

- (1) [Time at Which Declarations May Be Made] Any declaration under Articles 4(1)(b), 5(2)(a), 7(2), 11(1), 13(1), 14(3), 16(2) or 17(3)(c) may be made

- (i) 해당 국가에 제출되거나, 해당 국가를 지정한 산업디자인의 보호를 위한 출원¹²⁹⁾이 적어도 3,000건이 될 때 또는
 - (ii) 그 국가 이외의 다른 국가의 거주자가 해당 국가에 제출하거나 해당 국가를 지정한 산업디자인 보호를 위한 출원이 적어도 1,000건이 될 때.
- (3) [비준 및 승인의 발효]¹³⁰⁾
- (a) 이 법의 발효일보다 3개월 또는 그 이전에 비준서 또는 승인서를 기탁한 국가 또는 정부간 기구는 이 법의 발효일에 이 법에 기속된다.¹³¹⁾
 - (b) 이외의 다른 국가 또는 정부간 기구는 비준서 또는 승인서를 기탁한 날로부터 3개월 이후에 또는 그 증서에서 기재된 더 늦은 날짜에 이 법에 기속된다.¹³²⁾

제29조 유보 금지

이 법에 대한 어떠한 유보도 허용되지 않는다.

제30조 채약당사자의 선언¹³³⁾

- (1) [선언의 시기] 제4조(1)(b), 제5조(2)(a), 제7조(2), 제11조(1), 제13조(1), 제14조(3), 제16조(2) 또는 제17조(3)(c) 규정에 의한 선언은 다음과 같은 시기에 할 수 있다.¹³⁴⁾

- (i) at the time of the deposit of an instrument referred to in Article 27(2), in which case it shall become effective on the date on which the State or intergovernmental organization having made the declaration becomes bound by this Act, or
 - (ii) after the deposit of an instrument referred to in Article 27(2), in which case it shall become effective three months after the date of its receipt by the Director General or at any later date indicated in the declaration but shall apply only in respect of any international registration whose date of international registration is the same as, or is later than, the effective date of the declaration.
- (2) [Declarations by States Having a Common Office] Notwithstanding paragraph (1), any declaration referred to in that paragraph that has been made by a State which has, with another State or other States, notified the Director General under Article 19(1) of the substitution of a common Office for their national Offices shall become effective only if that other State or those other States makes or make a corresponding declaration or corresponding declarations.
- (3) [Withdrawal of Declarations] Any declaration referred to in paragraph (1) may be withdrawn at any time by notification addressed to the Director General. Such withdrawal shall take effect three months after the date on which the Director General has received the notification or at any later date indicated in the notification. In the case of a declaration made under Article 7(2), the withdrawal shall not affect international applications filed prior to the coming into effect of the said withdrawal.

- (i) 제27조(2)에 언급된 증서를 기탁할 때. 이 경우, 그 선언은 선언 국가 또는 정부간 기구가 이 법에 기속되는 날에 효력이 발생한다. 또한,
 - (ii) 제27조(2)에 언급된 증서를 기탁한 이후. 이 경우, 그 선언은 사무총장이 이를 수령한 날부터 3월 경과시, 또는 선언에 표시된 그 이후의 일자에 효력이 발생한다. 그러나 그 선언은 국제등록일이 그 선언의 발효일과 같거나 그보다 늦은 국제등록에만 적용된다.
- (2) [공동관청을 두고 있는 국가들에 의한 선언] (1)에도 불구하고, 다른 한 국가 또는 여러 다른 국가들과 함께, 제19조(1) 규정에 따라 자국의 국내관청을 공동관청으로 대체한다는 것을 사무총장에게 통지한 국가가 행한 (1)에서 언급된 선언은, 다른 국가 또는 국가들이 그에 상응하는 선언을 한 경우에만 발효된다.¹³⁵⁾
- (3) [선언의 철회] (1)에서 언급된 선언은 사무총장에게 통지함으로써 언제든지 취소할 수 있다. 그러한 취소는 사무총장이 이를 수령한 날부터 3월 경과시 또는 그 통지에 표시된 그 이후의 일자에 효력이 발생한다. 제7조(2) 규정에 따라 행하여진 선언의 경우, 선언의 철회는 그 철회가 발효되기 전에 제출된 국제출원에는 영향을 미치지 아니한다.¹³⁶⁾

Article 31
Applicability of the 1934 and 1960 Acts

- (1) [Relations Between States Party to Both This Act and the 1934 or 1960 Acts]
This Act alone shall be applicable as regards the mutual relations of States party to both this Act and the 1934 Act or the 1960 Act. However, such States shall, in their mutual relations, apply the 1934 Act or the 1960 Act, as the case may be, to industrial designs deposited at the International Bureau prior to the date on which this Act becomes applicable as regards their mutual relations.
- (2) [Relations Between States Party to Both This Act and the 1934 or 1960 Acts and States Party to the 1934 or 1960 Acts Without Being Party to This Act]
- (a) Any State that is party to both this Act and the 1934 Act shall continue to apply the 1934 Act in its relations with States that are party to the 1934 Act without being party to the 1960 Act or this Act.
- (b) Any State that is party to both this Act and the 1960 Act shall continue to apply the 1960 Act in its relations with States that are party to the 1960 Act without being party to this Act.

Article 32
Denunciation of This Act

- (1) [Notification] Any Contracting Party may denounce this Act by notification addressed to the Director General.
- (2) [Effective Date] Denunciation shall take effect one year after the date on which the Director General has received the notification or at any later date indicated in the notification. It shall not affect the application of this Act to any international application pending and any international registration in force in respect of the denouncing Contracting Party at the time of the coming into effect of the denunciation.

제31조
1934년법 및 1960년법의 적용 가능성¹³⁷⁾

- (1) [이 법과 1934년법 또는 1960년법 양쪽 모두의 당사국인 국가간의 관계]¹³⁸⁾ 이 법과 1934년법 또는 1960년법 양쪽 모두의 당사국인 국가간의 상호관계에 있어 이 법은 단독으로 적용된다. 그러나 이 법이 그 국가들간의 상호관계에 있어 적용되는 날 이전에 국제사무국에 기탁된 산업디자인에 대하여 그러한 국가들은, 이런 경우가 있을 수 있듯이, 그들의 상호관계에 1934년법 또는 1960년법을 적용한다.¹³⁹⁾
- (2) [이 법과 1934년법 또는 1960년법 양쪽 모두의 당사국인 국가와 이 법의 당사국은 아니지만 1934년법 또는 1960년법의 당사국인 국가간의 관계]¹⁴⁰⁾
 - (a) 이 법과 1934년법 양쪽 모두의 당사국인 국가는 ‘1960년법 또는 이 법의 당사국은 아니지만 1934년의 법의 당사국인 국가’들과의 관계에 있어 1934년법을 계속하여 적용한다.¹⁴¹⁾
 - (b) 이 법과 1960년법 양쪽 모두의 당사국인 국가는 ‘이 법의 당사국은 아니지만 1960년법의 당사국인 국가’들과의 관계에 있어 1960년법을 계속하여 적용한다.¹⁴²⁾

제32조
이 법의 폐기

- (1) [통지] 계약당사자는 사무총장에게 통지함으로써 이 법을 폐기할 수 있다.
- (2) [발효일] 폐기는 사무총장의 통지 수령일로부터 1년이 경과한 때 또는 통지에 표시된 그 이후의 일자에 효력이 발생한다. 그러한 폐기는 그 폐기가 발효될 때 국제출원 중에 있는 출원과 폐기하는 계약당사자에서 유효한 국제등록에는 영향을 미치지 아니한다.¹⁴³⁾

Article 33
Languages of This Act; Signature

(1) [Original Texts; Official Texts]

- (a) This Act shall be signed in a single original in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, all texts being equally authentic.
- (b) Official texts shall be established by the Director General, after consultation with the interested Governments, in such other languages as the Assembly may designate.

(2) [Time Limit for Signature] This Act shall remain open for signature at the headquarters of the Organization for one year after its adoption.

Article 34
Depositary

The Director General shall be the depositary of this Act.

제33조 **이 법의 언어; 서명**

(1) [정본: 공식 번역문]¹⁴⁴⁾

(a) 이 법은 영어, 아랍어, 중국어, 프랑스어, 러시아어 및 스페인어로 작성된 단일본에 서명되며, 모든 언어본은 동등한 정본이다.

(b) 사무총장은 이해관계가 있는 정부와 협의 한 후 총회가 지정하는 그 밖의 언어로 공식 번역문을 작성한다.

(2) [서명의 기한] 이 법은 이 법 채택 후 1년 동안 WIPO 본부에 서명을 위하여 개방된다.

제3조 **기탁처**

사무총장은 이 법의 기탁처가 되어야 한다.¹⁴⁵⁾

**AGREED STATEMENTS BY THE DIPLOMATIC
CONFERENCE REGARDING THE GENEVA ACT AND THE
REGULATIONS UNDER THE GENEVA ACT**

1. When adopting Article 12(4), Article 14(2)(b) and Rule 18(4), the Diplomatic Conference understood that a withdrawal of refusal by an Office that has communicated a notification of refusal may take the form of a statement to the effect that the Office concerned has decided to accept the effects of the international registration in respect of the industrial designs, or some of the industrial designs, to which the notification of refusal related. It was also understood that an Office may, within the period allowed for communicating a notification of refusal, send a statement to the effect that it has decided to accept the effects of the international registration even where it has not communicated such a notification of refusal.

2. When adopting Article 10, the Diplomatic Conference understood that nothing in this Article precludes access to the international application or the international registration by the applicant or the holder or a person having the consent of the applicant or the holder.

[End of document]

**제네바법과 제네바법 규칙에 관한(채택을 위한)
외교회의에서 동의한 성명서**

1. 법 제12조(4), 법 제14조(2)(b) 및 규칙제18조(4)를 채택하면서 외교회의는 ‘거절통지를 통보하였던 관청의 거절 철회가 산업디자인에 관한 또는 산업디자인 중 일부에 관한 국제등록의 효력을 받아들이기로 했다는 취지의 기술서 형태를 취할 수 있다’는 것을 이해하였다. 또한 외교회의는 ‘관청은, 거절통지의 통보가 허용되는 기간 이내에, 거절통지가 통보되지 않은 경우라 하더라도 국제등록의 효력을 받아들이기로 했다는 취지의 기술서를 송부할 수 있다’라고 이해하였다.¹⁴⁶⁾
2. 법 제10조를 채택하면서 외교회의는 ‘이 조항은 출원인 또는 권리자 또는 출원인이나 권리자의 동의를 얻은 자가 국제출원 또는 국제등록에 접근하는 것을 방해하지 못한다’라는 것을 이해하였다.

- 1) 이 법 초안은 1991년 4월, 1992년 4월, 1993년 4월, 1994년 1월/2월, 1995년 6월, 1996년 11월 및 1997년 11월 등 7차에 걸쳐 개최된 헤이그협정 위한 전문가회의에서 작성되었다. 이 법은 1999년 6월/7월(6.16-7.6) 스위스 제네바에 있는 WIPO 국제회의센터에서 개최된 외교회의에서 미국, 일본 등 주로 심사주의 국가의 제안으로 동 초안을 대폭 수정하여 1999년 7월 2일 채택되었다. 비록 규칙의 어떤 조항은 6차 전문가회의에서 처음으로 제출되었기는 하지만, 규칙 초안은 7차 전문가회의에서 처음으로 고찰되었다. 규칙 초안은 미국 등 심사주의 국가의 제안으로 일부 조항이 수정·추가되기는 하였으나 외교회의에서 거의 그대로 채택되었다.
- 2) 제1조는 일정한 수의 약어를 설명하고, 이 법 전체에 걸쳐 사용된 몇몇 용어를 정의하고 있다.
- 3) 헤이그 협정의 성명을 앞으로 디자인의 국제등록 (더 이상 국제기탁이라 하지 않는다)에 관한 헤이그 협정으로 개정하여야 한다는 제안이 있었다. 그리하여 이 법 (및 규칙)의 조문 전체에 걸쳐서 “출원” 및 “등록”이라는 단어가 1934년법 및 1960년법에서 채택되었던 “기탁”이라는 단어를 대신하여 사용되고 있다. 이 새로운 용어는 국가 및 지역 차원의 현 법률 조문에서 사용되고 있는 용어에 좀더 밀접하게 상응되고, 이 법에 의하여 국제등록에 이르기까지의 절차를 좀더 자세히 설명할 수 있다.
- 4) “국제등록부(International Register)”의 정의는 표장의 국제등록에 관한 마드리드 협정 및 표장의 국제등록에 관한 협정의 의정서 (이하 “마드리드 협정” 및 “마드리드 의정서”라고 칭한다)의 공동 규칙 제1규칙(xxiv)에서 내린 정의를 사용한 것이다. 국제등록부에는 서류형태 또는 컴퓨터 데이터베이스 형태중 어느 것이든 가장 적절한 매체로 국제등록에 관한 자료를 저장할 수 있다. 이 조항으로 인하여 계약당사국이 디자인의 국제등록에 관한 자료를 저장하고 있는 국내등록부를 둘 수 없는 것은 아님을 주목하라. 그러나 계약당사국이 국내등록부를 두고 있는 경우, 권리자는 국내등록부에 자신의 국제등록을 등재하는 데에 대한 수수료, 또는 국제사무국이 이미 공고한 자료에 대한 국내 공고 수수료를 납부할 필요가 없게 된다 (제10조(3), 제14조, 제16조(2) 참조).
- 5) 이 법은 각 국가 및 모든 형태의 정부간 기구에 모두 개방되어야 한다고 제안되었다. 이 법의 당사국이 될 수 있는 자격이 주어진 정부간 기구는 제27조(1)(iii)에서 주어진 기준을 충족하는 정부간 기구이다.
- 6) “계약당사국”이라는 용어는 계약 국가 및 계약 정부간 기구 모두를 포괄하기 위하여 이 법 조문 전체에 걸쳐 사용된다.
- 7) 국제출원을 할 수 있는 자격을 갖기 위하여, 제3조는 출원인은 적어도 1개의 계약당사국과 (국적, 주소지, 거주지가 있거나 또는 진정하고 실효적인 산업상 또는 상업상 영업소를 두고 있는 등의) 연계가 있어야 함을 요구하고 있다. 출원인의 국제출원 권리가 1개 이상의 계약당사국으로부터 파생된 경우, 출원인은 그러한 계약당사국 중에서 어느 국가를 출원인의 계약당사국으로 간주할 것인가를 자유롭게 선택할 수 있다. 이때 출원인은 자신이 선택한 계약당사국을 출원서에 기재하여야 한다 (실제적으로 출원서에는 오직 1개의 출원인 의 계약당사국만 기재할 수 있다). “출원인의 계약당사국”의 개념은 간접출원(관청을 통한 출원)에 관련하여 사용된다 (제4조, 제13규칙, 제27규칙 참조)
- 8) “관청”이란 용어는 국내관청, 베네룩스 디자인청과 같은 공동관청을 포함한 지역관청 모두를 포괄한다. “디자인의 보호”라는 표현은 등록에 의하여, 그리고 디자인특허 허여에 의하여 부여된 보호 모두를 일컫는다. 그러나 이 법의 범위에 속하지 않는 저작권 또는 상표권으로 인한 디자인

의 보호는 일컫지 않는다. 디자인에 부여되는 다양한 형태의 보호(보호법 또는 보호조약)의 적용 가능성에 관하여는 제2조의 각주를 참조하라.

- 9) “심사관청”은 직권으로 (신규성 그리고 가능하다면 독창성(originality) 또는 비기능성(non-functionality)과 같은 다른 실체적 요건에 관한) 실체적인 출원심사를 수행하는 관청을 일컫는다. 심사관청의 다양한 등록요건을 수용하기 위하여, 이 법은 그러한 관청에 적용할 수 있는 조항들을 포함하고 있다. 이 조항들은 이 법의 제5조(2), 제13조에 실려져 있다 (또한 제7조(2) 및 제18 규칙(1)(b) 참조).
- 10) 이 법의 계약당사국은 이 법에 구속을 받지 않는 1934년법 또는 1960년법의 당사국과 동일한 동맹의 회원국이 된다 (또한 xxv 참조).
- 11) 헤이그 동맹의 총회는 1967년 스톡홀름 보충법에 의하여 설립되었다. 그때 6개국(이집트, Holy See, 인도네시아, 모로코, 스페인 및 튀니지)을 제외한 헤이그 동맹의 모든 회원국이 1967년 보충법의 당사국이었다. 현재로 WIPO 내에서 제도 개혁안이 제안되어 있다. 이는 장래에 각 특별 동맹(헤이그 동맹, 마드리드 동맹, 베른 동맹, 리스본 동맹 등)의 개별 총회를 대신하여 단일의 총회가 그런 모든 특별 동맹을 통합하여 설립될 것임을 의미한다. 이러한 이유 때문에 “총회”는 “제21조(1)(a)에서 언급된 총회”로 이해하여야 한다고 설명한 것이다.
- 12) 이 조항은 1960년법의 제18조와 동일한 목적을 가지고 있다.
- 13) 특정 국제 조약에 관한 것이다
- 14) 각 계약당사국이 (개별적으로)디자인에 부여하는 보호를 (국제사무국을 통하여) 중앙 집중적으로 각 해당 계약당사국에서 (일괄하여) 보호받을 수 있는 절차를 만든 이 법은, 계약당사국법에 의하여 디자인에 부여될 수 있는 별도 보호의 향유 가능성에 대하여 스스로가 장애가 되어서는 안된다는 사실을 확실히 하고있다. 이때, 그런 별도 보호로 인하여 이 법에 의하여 부여되는 권리의 향유가 축소되거나 방해를 받아서는 안된다는 분명한 조건이 주어져 있다. 이 법에서의 “Law”라는 용어는, 법원 판례를 비롯한 국가 또는 정부간 기구의 관청이 공포한 모든 규칙을 포함하여, 국가 또는 정부간 기구의 입법부 또는 행정부가 공포한 모든 구속력 있는 법규를 일컫는다. “계약당사국 법”이란 용어는 상표, 불공정 경쟁 또는 저작권에 관한 국가 또는 지역 법률을 포함한다. 만약 계약당사국 법에 의하여 디자인에 부여되는 보호로 인하여 이 법에 의하여 출원인 또는 권리자에게 부여되는 권리의 향유가 방해 또는 축소된다면, 이 법이 우세하다.
- 15) 이 문구는“국제 저작권 조약 및 협약에 의한 미술저작물 및 응용미술저작물에 부여되는 보호”를 다루고 있다. 국제등록에 의하여 보호되는 디자인이 위의 조약 및 협약에서 정한 보호 조건을 충족하는 경우, 그 디자인이 국제등록에 의해 보호된다는 사실은(저작권 조약 및 협약에 의한) 보호에 대하여 영향을 미치지 않는다.
- 16) 각 계약당사국이 디자인에 관한 파리조약의 조항에 따를 것을 요구하고 있다. 여기에서 말하는 조항들은 제2조 (파리 동맹의 회원국 국민에 대한 내국민대우), 제3조 (특정 지위에 있는 자에 대한 파리 동맹의 회원국 국민과 동일한 대우), 제4조 A에서 E까지(우선권), 제5조 B와 D (디자인의 불실시 및 디자인의 표시), 제5조 bis(1) (권리 유지를 위한 수수료(등록료) 납부의 유예기간), 제5조 quinquies (디자인의 보호), 제11조 (특정 국제박람회에 전시된 디자인의 가 보호), 그리고 제12조 (산업재산권에 관한 국내 특별사무소 설립) 이다.
- 17) 제3조는 국제출원의 자격요건을 기술하고 있다. 자격을 갖기 위하여 출원인은 다음 조건중에서 적어도 1가지는 충족하여야 한다.

- (i) 계약당사국인 국가의 국민, 또는 계약당사국인 정부간 기구의 회원국 국민, 또는
 - (ii) 계약당사국인 국가의 영역 또는 계약당사국인 정부간 기구를 설립하는 조약이 적용되는 영역에 주소지를 두고 있을 것, 또는
 - (iii) 계약당사국인 국가의 영역 또는, 계약당사국인 정부간 기구를 설립하는 조약이 적용되는 영역에 거주지를 두고 있을 것, 또는
 - (iv) 계약당사국인 국가의 영역 또는 계약당사국인 정부간 기구를 설립하는 조약이 적용되는 영역에 진정하고 실효적인 공업상 또는 상업상의 영업소를 두고 있을 것.
- 이와 같은 요건은 자연인과 법인 양쪽 모두에 적용된다.
- 18) 문학 및 예술 저작물 보호에 관한 베른협약에서 가져온 표현(“거주지: habitual residence”)을 담고 있다. 국내법에 의하여 “주소지: domicile”의 개념에 부여된 해석이 너무 협의적인 것에 대한 보상으로 이 표현이 사용되었다.
- 19) 제4조는 국제출원 방법에 관한 특정 문제를 다루고 있다.
- 20) 국제출원은 출원인의 선택에 따라 국제사무국에 직접 하든가, 또는 출원인의 계약당사국 관청을 통하여 간접적으로 할 수 있다고 규정하고 있다. “출원인의 계약당사국”은 제1조(xiv)에서 정의가 내려져 있다.
- 21) 출원인이 직접출원 또는 간접출원의 선택을 할 수 있다는 것이 일반원칙이기는 하지만, (1)(b)에 의하여 계약당사국이 원하는 경우에는 간접 경로를 차단할 수 있다. 한편, 계약당사국은 간접 경로를 강제할 수는 없다.
- 22) 각 해당 계약당사국이 송달료 금액 및 납부 기일을 결정하고, 지침서 또는 헤이그 협정의 이 법에 관하여 발간되는 안내서 또는 문서에 국제사무국이 송달료 금액 및 납부 기일을 게재할 수 있도록 계약당사국 관청은 국제사무국에 이들을 통지하여야 한다고 제13규칙(2)는 규정하고 있다.
- 23) 제5조는 국제출원서의 내용을 규정하고 있다.
- 24) 모든 국제출원서가 갖추어야 할 조건을 명시하고 있다.
- 25) 물품 및 물품들의 확인은 (국제분류 물품 목록의)용어로 명시된 대로 한다 (제7규칙(3)(iv) 참조).
- 26) 1960년법의 제7조(2)에는 출원인의 계약당사국은 지정될 수 없다고 규정하고 있으나 이법의 초안에서는 반대로 출원인은 출원인의 계약당사국을 항상 지정할 수 있도록 하였다(자기지정 가능). 그러나 자국민이 자기지정을 할 경우 영문출원 물량의 증가로 심사처리기간이 증가하는 등 심사에 어려움이 많아 계약당사국의 선택에 따라 자기지정을 금지할 수 있도록 하여야 한다는 일본의 제창과 한국, 미국 등의 지지로 심사주의 국가의 계약당사국은 선택적으로 자기지정을 금지할 수 있게 되었음.(제14조(3) 참조)
- 27) 규칙에 정한 수수료 구조의 세부사항은 제12규칙(1)에 주어져 있다. 제7조에서의 수수료는 지정수수료를 포함한다.
- 28) 모든 국제출원서에 기재되어야 하며 규칙에 규정되어야 하는 특별사항은 국제출원서에 첨부되어야 하는 도면 또는 견본의 수 (제7규칙(3)(v)) 그리고 수수료 금액 또는 수수료 납부에 관한 지시(제7규칙(3)(vii))에 관한 것이다.
- 29) 제7규칙(4)에 명시된 부가적인 요소를 국제출원서에 기재하거나 또는 국제출원에 그러한 요소를 첨부할 수 있는 가능성을 출원인에게 부여하고 있다. 지정된 계약당사국에 의한 거절을 피하기 위하여 출원인이 그러한 요소 중 일부를 제출할 수 있다. 만약 국제출원이 제5조(3)에서 언급

- 된 선택적 요소를 포함하고 있지 않고, 해당 요건을 필요로하는 계약당사국을 지정하였다면, 국제사무국이 아니라 적절한 지정관청이 이를 조정할 것이다.
- 30) 이 법은 국제출원이 2개 또는 그 이상(최대 개수를 정하지 않고)의 다른 디자인을 포함할 수 있다고 규정하고 있다. 그러나 이에 대한 가능성은 제7규칙(6)에 포함된 요건이 충족된 경우(“규칙에서 정한 조건에 해당되면”)만으로 한정된다. 이때 제7규칙(6)에 의거 국제출원에 관한 모든 디자인은 국제 로카르노 분류의 동일 류에 속해 있어야 한다.
- 31) 국제출원에 포함된 디자인 또는 디자인들의 공고 연기를 신청할 수 있는 가능성을 규정하고 있다. 연기신청을 적용할 수 있는 계약당사국의 의문사항과 연기 기간에 대한 의문사항은 제11조에서 다루고 있다.
- 32) 파리조약의 제4조에서 정한 디자인에 관한 우선권주장 기간은 첫 출원일(제4조C(2))로부터 6개월(제4조C(1))이다.
- 33) “filed in or for any country”라는 표현은 정부간 기구의 관청 또는 여러 국가의 공동관청에 한 출원과 헤이그 협정에 의하여 이루어진 국제출원 양쪽 모두를 포함하고자 하는데 목적을 두고 있다.
- 34) 우선권 주장은 파리조약의 당사국에 출원한 1개 또는 그 이상의 선출원에 기초를 둘 수 있을 뿐만 아니라, TRIPS 협정 제2조(1)에 비추어 볼 때, 파리조약의 당사국은 아니지만 WTO의 회원국에 출원된 1개 또는 그 이상의 선출원에 기초를 둘 수 있다. 그러나, WTO의 회원국이 아닌 계약당사국은 파리조약의 당사국이 아닌 국가에 제출된 출원에 기초를 둔 우선권 주장의 효력을 반드시 인정할 필요는 없다.
- 35) 이 (b)는 우선권 주장 선언을 국제출원 이후에 제출할 수 있다는 가능성에 대하여 그리고 그러한 경우에는, 이 선언을 할 수 있는 최종 시한에 관하여 규칙에 규정할 근거를 마련하고 있다. ‘추후 우선권주장’ (즉, 국제출원이 있고 난 이후의 우선권 주장)을 할 수 있는 가능성을 파리조약에서는 배제하지 않고 있다. (특히 제4조D(1) 참조). 현재 규칙은 추후 우선권 주장을 할 수 있는 능력을 부여하지 않고 있고, 동 선언을 할 수 있는 최종 시한을 규정하지도 않고 있다. 따라서, 현 상태로는 우선권 주장 선언은 출원시에 할 수밖에 없다. 그러나 만약 특허법조약(PLT)의 틀 안에서 계속되고 있는 토론의 결과에 따라 이러한 제도가 적절한 것으로 간주되어 진다면 장애에 출원인에게 더 융통성 있는 해결책을 도입할 수 있기 위하여 (1)에 그러한 조항을 포함할 수 있도록 하는 것이 유용하다.
- 36) 국제등록이 파리조약 제4조의 의미에서의 “정규 출원”과 동등하다고 밝히고 있다 (제14조에 따르면, 국제등록은 사실상 각 지정된 당사국에서 정규적으로 출원된 국내출원 또는 지역출원과 적어도 동일한 효력을 지닌다.); 따라서 국제등록은 또한 그 자체로 우선권의 기초가 될 수 있다.
- 37) 제7조는 국제출원에 대해 납부하여야 할 지정수수료를 명시적으로 다루고 있다. 이 수수료는 규칙에 정한 지정수수료((1)) 또는 개별 지정수수료((2))일 수 있다.
- 38) 규칙에 정한 수수료는 각 지정된 계약당사국에 납부하여야 할 지정수수료를 포함한다고 (1)은 명시하고 있다. 수수료 금액은 규칙에 포함된 수수료표에서 결정된다 (현재로서는 아무런 수수료표가 제안되지 않았다; 수수료표는 이 법이 발효될 즈음에 제안될 것이다).
- 39) (2)에 의하여 개별 지정수수료가 규칙에 정한 표준 지정수수료를 대신할 수 있게 되었다. 디자인의 국제기탁에 관한 헤이그 협정의 발전을 위한 전문가 회의(이하 “전문가 회의”라고 칭한다)의 제7차회의에서 논의되었다시피 (H/CE/VII/6 문서의 77항 참조), 심사관청(제1조(xvii) 및 그에

상응하는 주해 9) 참조)을 두고 있는 계약당사국만이 그러한(규칙에 정한 표준 지정수수료를 개별 지정수수료로 대체할 수 있는) 능력을 부여받을 수 있어야 한다고 제안되었다. 그러나 이러한 관청이 규칙에 정한 표준 지정수수료를 개별 지정수수료로 대체하는 것을 강제하지는 않는다. 그리하여 심사관청을 두고 있는 각 계약당사국은 (수수료표에 나와 있는) 표준 지정수수료를 받을 것인지 아니면 개별 지정수수료(각 해당 계약당사국이 정한 금액)를 받을 것인지를 선택할 수 있다.

- 40) 5년간의 최초 등록기간 및 각 5년마다의 갱신기간, 또는 해당 계약당사국이 인정한 최대 보호기간 동안에 대한 개별 수수료 금액을 정할 수 있다. 예를 들면, 계약당사국은 그 계약당사국의 최대 보호기간을 포괄할 수 있는 충분한 수준으로 개별 지정수수료를 정할 수 있으며, 국제등록의 갱신에 관하여 납부하여야 하는 개별 지정수수료를 책정하지 않을 수 있다. 계약당사국은 또한 출원인에게 출원시에 국제등록의 최초 기간 동안만의 수수료 납부 또는 최대보호기간 전체에 대한 수수료 납부에 관한 선택권을 부여할 수 있다. 부가적으로, 계약당사국은 개별 지정수수료에 포함되지 않는 (항소, 기한의 연장 또는 서류 심사에 대한 수수료와 같은) 국내 수수료의 납부를 요구할 수 있다.
- 41) 이 법은 개별 지정수수료 금액에 대한 2가지의 제한 사항을 두고 있다. 첫째, 개별 지정수수료 금액은 동일 기간동안의 보호를 위해 계약당사국의 국내관청 또는 지역관청에 납부할 수 있는 수수료보다 더 많아서는 안된다. 둘째, 개별 지정수수료 금액은 국제절차로 인하여 (예를 들면, 국제사무국에서 출원의 공식심사가 이루어진다는 사실 또는 국제사무국이 등록된 디자인을 공고한다는 사실로 인해) 절약되는 금액만큼 감소되어야 한다. 경험에 비추어 이용자들이 표장의 국제등록을 위한 마드리드 시스템의 수수료 책정에 대해 만족하였다면 수수료 책정 시스템은 그 마드리드 시스템에서 적용가능한 것과 상응한 것으로 한다. (금액이 수수료표에 정해진 표준 지정수수료이건 또는 개별 지정수수료이건)그 지정수수료 금액은 국제출원에 포함된 디자인의 수에 따라 매우 다양할 수 있다는 사실에 주목하여야 한다. 또한 국내 (또는 지역) 절차의 일부로서 출원료가, 그리고 보호가 허여된 경우에, 보호에 대한 수수료(등록료)가 계약당사국 법에 의하여 책정된다면, 개별 수수료는 보호 허여를 위해 국내 (또는 지역) 절차에서 부과되는 모든 수수료를 포함하고 있어야 한다는 사실에도 주목하여야 한다. 이때, 보호가 거절된 경우, 보호 허여에 상응하는 개별 지정수수료(등록료)는 국제등록의 권리자에게 환불해 주어야 한다는 사실을 이해하고 있어야 한다. 실제적으로, 개별 수수료의 환불금액은 국제사무국이 “보유”하고 있을 수 있으며, 그리고 나서 해당 계약당사국 관청의 절차에 따라 국제사무국이 그 계약당사국에 입금(보호가 허여된 경우)하거나 국제등록의 권리자에게 환불해 줄 수 있다(보호가 거절된 경우).
- 42) 지정수수료(수수료표에 정해져 있는 표준 지정수수료 및 계약당사국이 정하는 개별 지정수수료)의 송금을 다루고 있다. 이 법은 송금의 횟수를 언급하고 있지 않다는 점을 주목하여야 한다. 그 문제는 제29규칙에서 다루어지고 있다. 송금은 계약당사국이 국제사무국에 통지한 계약당사국 내의 부서 또는 기관으로 할 것이다.
- 43) 제8조는 국제사무국으로 하여금 국제출원이 이 법 및 규칙의 요건에 맞는지를 심사하도록 요구하고 있으며, 하자있는 출원에는 어떠한 조치를 취하여야 하는지를 명시하고 있다. 제8조는 국제출원이 제5조(3)에서 언급한 선택적 요소를 포함하고 있지 않고 그러한 요소를 요구하는 계약당사국을 지정하는 경우는 다루고 있지 않다. 그러한 경우에는, 보정서는 국제사무국이 아니라 요구된 요소가 누락되었다는 근거로 거절한 해당 지정관청에 제출한다.

- 44) 국제출원이 이 법 또는 규칙의 요건을 충족하지 못하는 경우, 출원인으로 하여금 규칙에서 정해진 기간(제14규칙(1)에 의하면 이 기간은 3개월이다)내에 그 국제출원을 보정하도록 한다고 서술하고 있다.
- 45) 그러한 국제출원이 규칙에 정한 기한 내에 보정되지 않았다면, (b)를 조건으로 하여(각주 참조), 그 출원은 포기한 것으로 간주한다고 명시하고 있다. 또한 국제사무국이 우편 서비스 또는 배달 서비스의 장애로 인한 특정한 경우의 지연은 면책해 주도록 하는 제5규칙을 참조하여야 한다. 국제출원이 포기된 것으로 간주한다는 사실이 있더라도 이는 그 이후에 동일한 디자인에 대한 재 출원을 금지하는 것은 아니다.
- 46) (2)(b)는 (2)(a)에서 정한 규칙의 예외를 구성하고 있다. 즉, 제5조(2)(채약당사국이 통지한 부가적인 요소) 또는 규칙에 의거 채약당사국이 사무총장에게 통지한 특별 요건(예를 들면, 창작자의 신원 확인 또는 제8규칙(2)에서 언급된 양도의 선언에 관한 특별 사항)에 관한 하자가 있는 경우, 규칙에 정한 기간 내에 보정을 하지 못하더라도 그 국제출원은 포기한 것으로 간주되지 않는다. 이는 단순히 채약당사국 지정을 포기한 것으로 간주되는 것을 의미한다 (채약당사국 지정에 관해 출원에 하자가 있음을 의미한다).
- 47) 국제출원은 국제사무국에 직접적으로 또는 제4조(1)에 따라 채약당사국에 간접적으로 출원서를 제출하고 난 이후에 출원일을 교부 받는다. 이 출원일은 국제등록일을 결정한다 (단, 국제출원이 국제등록일의 연기가 되는 하자(제14규칙(2) 참조)를 포함하고 있지 않아야 한다.); 국제등록일은 이 법의 다양한 목적(예를 들면, 최장보호기간의 기산일 결정(제17조))을 위하여 고려되어야 하는 일자이다.
- 48) (1)은 국제사무국이 국제출원을 수령한 후 즉시 국제등록이 이루어짐을 규정하고 있다. 이때, 모든 적용가능한 조건을 충족한 국제출원만이 등록될 수 있음을 이해하여야 한다. 정기적으로 출원된 국제출원의 등록은 직접출원일 경우에는 국제사무국에 국제출원서가 송달된 이후 즉시, 간접출원일 경우에는 국제출원서를 수령한 관청이 국제사무국에 이를 연락(송달)한 이후 즉시 이루어진다. 국제출원이 제5조(5)에 의거하여 공고의 연기 신청을 포함하고 있는 경우에도 이와 동일한 절차가 적용된다.
- 49) (2)는 국제등록일을 결정하는데 적용되는 규칙을 상설하고 있다.
- 50) 국제등록일은 국제출원일로 한다는 것이 일반 원칙이다 ((2)(a) 참조). 이 원칙은 다음과 같은 경우에 적용된다. - 국제사무국이 국제출원을 수령한 때, 그 국제출원이 이 법 및 규칙의 요건을 충족하고 있는 경우, - 출원에 하자가 있지만, 그 하자가 (b)에 언급된 하자(출원일이 연기되는 하자)중의 하나에 포함되지 않고 그 출원이 규칙에 정한 기한내에 보정이 된 경우; 이때, 규칙에 정한 기한 내에 보정이 이루어지지 않았을 경우에 그 출원은 포기한 것으로 간주된다.(제8조(2)(a) 참조).
- 51) 국제출원이 제5조(2)에 의거하여 채약당사국이 통지한 부가적인 요소에 관한 하자만 포함하고 있으면 그러한 하자의 보정서를 국제사무국이 수령한 날이 국제등록일이 된다. 그러나 제9조(3)에 의하여 출원일이 연기되는 하자까지 포함하고 있는 경우, 국제등록일은 국제사무국이 보정서를 수령한 날 또는 연기된 국제출원일중 더 늦은 날이 된다.(물론 이때, 규칙에 정한 기한 내에 이루어진 보정에 한한다). 규칙에 정한 기한 내에 보정을 하지 못하고, 그 하자가 제5조(2)에 의거하여 채약당사국이 통지한 부가적인 요소와 관련이 없다면(그 하자가 출원일이 연기되는 하자라면) 그 출원은 포기된 것으로 간주된다. 그러나 그 하자가 제5조(2)에 의거하여 채약당사국이 통지한 부가적인 요소와 관련이 있다면 보정을 하지 않았다는 것은 단순히 해당 국가 지정을 포기한 것으로 간주된다는 것만을 의미한다.

- 52) (3)은 국제사무국이 모든 국제등록을 공고함을 규정하고 있다. 국제사무국에 의한 공고는 모든 국내 또는 지역 공고를 대신하며, 권리자는 다른 공고를 전혀 요구하지 않아도 된다. 공고에 포함되는 사항은 제17규칙(2)에서 규정되어 있다.
- 53) 국제사무국은 국제등록의 공고 사본을 각 지정관청에 송부하여야 하는 원칙이 (3)(b)에 규정되어 있다.
- 54) 국제사무국은 국제출원 및 국제등록을 공고 전까지는 비밀로 유지하여야 한다는 원칙이 (4)에 규정되어 있다. 비밀유지의 원칙은 또한 국제출원 또는 국제등록에 첨부되는 모든 서류에도 적용된다. 그러나 비밀유지 적용은 제11조(4)(b)(권리자의 허락을 얻어 권리자 또는 제3자의 신청에 의하여 국제등록된 디자인에 접근할 수 있는 도면의 사본) 및 제10조(5)(공고가 연기된 국제등록의 사본을 원한다고 통지한 지정된 심사관청에 보내는 국제등록의 비밀사본)에도 해당된다.
- 55) 이 법 초안에는 이 규정이 없었으나 '99. 6/7월 외교회의에서 미국이 제안하여 반영되었다. 미국은 출원된 디자인에 대한 비밀해제제도가 있어 출원일로부터 6월 이내에 디자인의 비밀여부를 심사한다. 이 제도 때문에 미국은 국제사무국에 제출된 국제출원서를 신속히 송달받을 필요가 있고 기타 심사주의 국가에서도 가능한 신속히 국제출원서를 송달받고자 희망하고 있어 이 규정이 반영되었다.
- 56) 제11조는 공고 연기의 조건(제5조(5)에 포함된 원칙)을 설정하고 있다. 이러한 조건은 공고 연기를 허용하지 않는 계약당사국의 경우를 포함하여 다양한 국내 및 지역 제도에 의하여 공고 연기가 처리되고 있는 방법을 감안하고 있다.
- 57) 공고 연기에 관한 다양한 현재 제도에 대하여 (1)은 3가지의 유형을 제시하고 있다: 첫째, 국내 또는 지역 법률에서 연기 기간을 규칙에 정한 기간(예를 들면, 제16규칙에서의 30개월)과 동등하게 또는 더 길게 규정하는 경우, 둘째, 규칙에 정한 기간보다 짧은 기간 동안 공고 연기를 허락하는 경우, 셋째, 공고의 연기를 인정하지 않는 경우이다. 각 계약당사국이 규칙에 정한 기간보다 짧은 연기 기간을 인정한다(a)든가 또는 공고의 연기를 인정하지 않는다(b))는 것을 선언으로 사무총장에게 통지하지 않았다면, 각 계약당사국은 규칙에 정한 공고 연기 기간을 허락하는 것으로 추정한다.
- 58) (2)와 (3)은 각주 58에서 언급된 다양한 제도를 고려하여 공고일을 4가지 가설로 명시하고 있다. 4가지 가설은 각주 61, 62, 63, 64에서 상세히 설명되어 있다.
- 59) 국제출원이 공고 연기에 대한 신청을 포함하고 있고, (1)의 선언을 한 계약당사국을 지정하지 않았다면, 규칙에 정한 기간이 만료된 때(30개월후)공고 된다.
- 60) 국제출원이 공고 연기에 대한 신청을 포함하고 있고, (1)(a)의 선언을 한 1 계약당사국을 지정하였고, 그 계약당사국 법에서의 연기 기간이 규칙에 정한 기간보다 짧다면, 그러한 선언에서 명시된 기간의 만료된 때 공고 된다.
- 61) 국제출원이 공고 연기에 대한 신청을 포함하고 있고, (1)(a)의 선언을 한 계약당사국을 1개국 이상 지정하였고, 그 계약당사국 법에서의 연기 기간이 규칙에 정한 기간보다 짧다면, 선언에서 통지된 기간 중 가장 짧은 기간이 만료된 때 공고 된다.
- 62) 'applicable law' 는 계약당사국의 법을 의미하는 것으로 계약당사자가 국가뿐만 아니라 정부간 기구도 될 수 있으므로 'applicable law'를 사용한 것으로 보인다. 이는 '준거법', '적용법', '국내법' 등으로 번역될 수 있으나 여기서는 우리나라 독자의 입장에서 쉽게 이해할 수 있도록 '국내법'으로 번역한다.

- 63) 국제출원이 공고 연기에 대한 신청을 포함하고 있고, (1)(b)에 의거하여 계약당사국의 법률에서는 연기가 불가능하다는 선언을 한 계약당사국을 지정하였다면, 그 국제출원은 그 출원이 디자인의 도면을 첨부했는지 또는 견본을 첨부했는지에 따라 다음과 같이 처리 한다.- 도면을 첨부한 경우, 국제사무국은 그 사실을 출원인에게 통지하고 출원인이 국제사무국의 통지서 발송일로부터 1월 이내에 그 계약당사국(공고연기제도가 없는 국가)을 취하지 않으면 공고 연기신청은 무시되며 제17규칙(1)에 따라 공고된다.- 견본을 첨부한 경우, 국제사무국은 해당 계약당사국의 지정을 무시하고 그 사실을 출원인에게 통지한다. 그러한 경우 공고일을 결정하기 위하여 앞의 각주 61, 62, 63의 경우를 고려한다.그러나 이러한 경우는 매우 예외적인 것으로서 출원인이 국내법에서 공고연기제도를 규정하고 있지 않은 계약당사국을 지정하여야 하고, 국제출원시 도면대신 견본을 첨부하고 있어야 하는 것이다. 따라서 이 규정은 적용될 가능성이 매우 낮다. 이러한 이중 하자를 발생시킬 가능성을 차단하기 위하여 필요하다면 국제출원서에 적절한 안내문을 부기할 수도 있다.
- 64) 각주 64의 '도면을 첨부한 경우'이다.
- 65) 각주 64의 '견본을 첨부한 경우'이다.
- 66) (4) 및 (5)은 공고연기 기간동안에 국제등록에 관하여 관리자가 취할 수 있는 특정 조치와 그러한 조치의 함축적 의미에 관한 것이다. 4가지의 조치(각주 69, 70, 71, 72 참조)가 명시적으로 언급되고 있다.
- 67) 공고 연기 기간은 출원일로부터 시작하나, 우선권 주장이 있는 경우에는 우선일로부터 시작한다 (제16규칙(1) 참조).
- 68) 첫째, 관리자가 조기 공고, 즉 (2)에서 언급된 연기 기간의 만료일 전에 공고를 요구할 수 있다. 이때, 조기 공고 신청서가 국제사무국에 수령된 날에 연기 기간이 만료되는 것으로 간주된다.
- 69) 둘째, 관리자는 그가 지정한 제3자에게 국제등록의 초록을 제공하거나 국제등록에 관련된 제3자의 접근(열람)을 허락해 줄 것을 국제사무국에 요구할 수 있다. 관리자는 예를 들면, 법원에서 국제등록에 의하여 보호되는 디자인에 대한 자신의 권리를 주장하기 위하여 초록 또는 그러한 접근(열람)을 요구할 수 있다.
- 70) 관리자가 이용가능한 세 번째 조치는 모든 지정된 계약당사국에 대하여 국제등록을 포기하거나 제한을 가하는 것이다. 포기의 경우, 디자인의 공고는 이루어지지 않는다. 제한의 경우, 제한의 영향을 받는 디자인의 공고는 이루어지지 않는다.
- 71) 관리자가 이용가능한 네 번째 조치(이 조문에는 언급되지 않았다)는 규칙에 정한 기간(30개월)보다 짧은 연기 기간을 통지한 계약당사국에 대하여 국제등록을 포기하는 것이다. 국제등록의 공고 연기 기간은, 적절한 경우, 나머지 지정된 계약당사국중 누군가가 통지한 최단기의 연기 기간 동안, 또는 30개월까지 연장될 수 있다.
- 72) 연기 기간이 끝날 때, 국제등록은 공고된다.
- 73) 연기 기간의 만료일 또는 만료된 것으로 간주되는 날 이전에 공고료가 납부되지 않았다면, 또는 그 날짜 이전에 도면이 제출되지 않았다면, 국제출원은 취소되며 공고되지 않는다. (제16규칙(3))
- 74) 공고가 이루어지기 위하여는 규칙에 정한 수수료가 납부되어 있어야 한다.
- 75) 제5조(1)(iii)에 따른 도면 대신에 디자인의 견본이 국제출원과 함께 제출된 경우, 규칙에 정한 도면을 제출하여야 한다.

- 76) 지정된 계약당사국 관청은 자신을 지정한 국제등록의 효력을 거절할 수 있는 권리를 가지고 있다. 우선, 각 계약당사국이 이 법 또는 규칙에서 정한 국제출원의 서식 또는 내용에 관한 요건이 국제 절차에서 이미 구비된 것으로 국제사무국이 간주했다면, 그러한 요건(이 법 또는 규칙에서 정해진 국제출원의 서식 또는 내용에 관한 요건)이 구비되지 못했다는 근거로 그 계약당사국에서 보호가 거절될 수 없다는 것은 분명하다. 부가적으로, 일단 그러한 조건이 충족되었고, 국제등록으로 절차가 진행되었음을 국제사무국이 확인하였다면, 이 법 또는 규칙에서 설정된 요건에 부가적이거나 또는 다른 해당 계약당사국 법률에서 규정하고 있는 국제출원의 서식 또는 내용에 관한 요건이 충족되지 않았다는 근거로 그 어떠한 관청도 국제등록의 효력을 거절할 수 없다. 이 조항의 표현은 특허협력조약(PCT)의 제27조(1)에 근거를 두고 있다. 국제사무국에 국제출원의 공식심사를 집중시킨다는 원칙은 현재 약 100여 개의 계약당사국이 회원으로 있는 PCT에서 폭넓은 지지를 받았다 (일반적으로 특허의 등록은 디자인의 등록보다 훨씬 더 많은 공식 요건을 충족하여야 한다). 그리하여, 이 법의 틀 안에서, 관청은 규칙에서 정한 방법 이외의 다른 방법으로 도면을 제출하라는 요구를 할 수 없다(제9규칙 및 그에 관한 각주 참조). 게다가, 계약당사국 관청은 규칙에서 정한 언어 이외의 다른 언어로 국제등록의 번역을 부과할 수 없으며, 따라서 그러한 번역문이 제출되지 않았다는 근거로 지정을 거절할 수 없다. 그러한 근거로 지정된 계약당사국에서 보호를 무효로 하는 것은 불가능하다. 마찬가지로, 관청은 요구된 수수료가 납부되지 않았다는 이유로 국제등록의 효력을 거절할 수 없다. 그 이유는 그러한 수수료 납부의 확인은 국제사무국의 책임이기 때문이다 (게다가, 국제사무국만이 국제출원에 대한 수수료를 수령할 수 있는 권한이 있기 때문에 지정된 계약당사국은 수수료의 납부 여부를 확인할 수 없다). 그러므로, 이 법 제도에서는 계약당사국은 단지 보호 허여에 대한 특정 조건에 대하여 거절할 권리만 행사할 수 밖에 없다는 것을 의미한다. 출원인에게 그러한 조건에 대하여 조언을 하기 위하여, 그리고 출원 단계에서 출원인이 그렇게 원한다면, 제5조(3)의 국제출원의 선택적 내용의 일부에 해당하는 요소를 포함시킴으로써 그러한 조건을 충족할 수 있도록 하기 위하여, 출원인의 지침서에 각 계약당사국의 그러한 각각의 조건을 명시해 주어야 한다는 제안이 있다.
- 77) 6개월이 기본 기간이며, 심사관청을 두고 있거나 또는 이의신청 절차를 허용하는 계약당사국에 있어서는 12개월로 연장될 수 있다. (제18규칙(1) 및 그 각주 참조)
- 78) 헤이그 협정의 1960년법(제8조(1)) 및 표장의 국제등록에 대한 제도(마드리드 협정 및 의정서의 제5조(1)(2))에서와 같이, 규칙에 정한 기한 내에 거절을 통지하여야 하는 의무는 관청이 그 기간 내에 거절의 최종 결정 (즉, 더 이상 직권으로 재심사, 재검토 또는 항고청구의 대상이 되지 않는 결정)을 내려야 한다는 것을 의미하지는 않는다. (2)(a)에 따르기 위하여는, 단순히 지정된 계약당사국 관청은 해당 디자인의 보호를 부인하는데 믿을 만한 근거를 규칙에 정한 기한 내에 통지하여야 하는 것이 필요하다. 요약하면, 규칙에 정한 기한 내에 통지하여야 하는 것은 단순 거절 또는 첫 번째 처분("first action")에 관한 사항이다. 실제적으로 거절은 다음과 같은 사항에 근거를 둘 수 있다. - 지정된 계약당사국 관청이 직권으로 수행한 심사의 결과로서의 거절 - 제3자가 제기한 이의신청 이 법에 대한 기본 제안의 용어에서, 이의신청이 국제등록에 반대하여 제기되었다는 단순 사실은 (이의신청에 기초한) "보호의 거절"로 국제사무국에 통지되어야 한다. 이로 인해 이의신청에 대하여 취해지는 궁극적인 결정을 조급히 내려서는 안된다. 부가적으로, 만약 국제출원에 대한 관청의 직권 심사의 결과가 호의적으로 나온 이후 국내 공고에 기초한 (등록에 대한) 이의신청제도를 운용하고 있고 그리고 동 이의신청제도로 거절 기한을

맞출 수 없다면, 성공적으로 제기한 제3자의 이의신청은 제12조에 의한 거절이 아니라 제15조에 의한 무효의 결과를 얻게 된다.

- 79) 이 조항의 목표는 권리자로 하여금 국제등록의 효력을 인정하지 않는 모든 근거를 반박할 수 있도록 하는 것이다. 그러나 거절 통지서에 거절의 기초가 된 모든 이유가 진술되어야 한다고 하여 절차가 진행되는 동안 후차적으로 발생한 새로운 이유(거절에 대한 권리자의 의견제출 결과로서, 또는 권리자가 부가적인 정보를 연락한 결과로서, 거절 기한이 만료된 이후에 발생한 이유, 또는 권리자가 제기한 항고절차 동안 발생한 이유)를 관청이 제기할 수 없다는 것은 아니다. 후차적 절차 동안 다른 거절 이유가 발생한 경우에, 관청은 국제사무국을 통하여가 아닌 출원인과 직접 연락한다. 예를 들면, 거절의 이유로 디자인의 단일성의 부재(1디자인1출원 위반 : 제13조)를 든 거절 통지가 있었다 하더라도 보호의 거절을 정당화하기 위하여 해당 계약당사국 관청이 후차적으로 다른 이유를 제기할 수 없는 것은 아니다. 공고되지 않은 선국제등록의 대상이 되는 디자인과의 유사성에 기초를 두어 거절이 된 경우, 관청은 선등록의 사본을 비밀로 유지(제10조(5)(b))하여야 하기 때문에, 그 관청은 거절의 이유를 상세히 진술할 수 없다. 그러한 경우, 관청은 거절의 이유로 '공고되지 않은 선국제등록과의 유사성'을 거절 통지서에 기재하여야 한다. 공고가 이루어지면, 후국제등록의 권리자는 정확한 거절이유를 통지를 받는다. 선국제등록이 공고되어 후국제등록의 권리자가 거절의 정확한 이유에 대한 통지를 받을 때까지 거절불복에 대한 항고 기한은 중단된다.
- 80) 일본은 '99. 6/7월 외교회의에서 '거절통지를 한 관청을 규율하는 국내법이 출원인에게 거절에 대한 의견제출을 기회를 부여하고 있다면 국제출원인은 모든 거절이유에 대한 의견제출기회를 갖는다'라는 규정이 반영되어야 한다고 제안하였으나 (3)(b)규정으로 충분하다는 국제사무국의 주장으로 반영되지 못했다.
- 81) 직권 재심사(거절통지후의 심사)의 틀에서 관청은 권리자로 하여금 거절에 관한 의견서를 제출할 수 있도록 해 줄 수 있다는 것은 두말 할 필요가 없다. 만약 권리자가 거절에 대한 대응을 하고자 한다면, 문제의 관청은 물론 현지 대리인의 선임을 요구할 수 있다.
- 82) 일본은 '99. 6/7월 외교회의에서 거절의 취하통지 뿐만 아니라 국제등록의 효력인정통지(등록사정)도 가능함을 명문화 하도록 제안하였으나 반영되지 않았고 동 내용은 성명서로 채택되었다.
- 83) 거절 통지서를 띄운 관청은 어느 때라도 거절 통지를 취소할 수 있다. 따라서 통지된 거절이 반드시 최종적인 것일 필요는 없다. 거절의 취소는 그 효력에 대한 분명한 통지서의 형태 또는 국제등록이 해당 계약당사국 영역에서 (전체 또는 일부로서) 효력이 있다는 연락의 형태를 띌 수 있다. 외교회의에서는 일본의 주장에 의하여 관청은 거절통지서를 발송한 이후 또는 거절통지서를 발송할 수 있는 기한이내에 국제등록의 효력을 인정하는 효력기술서(등록사정서)형식의 통지서를 발송할 수 있음을 이해한다는 성명서를 채택하였다.(제네바법과 제네바법 규칙에 관한 외교회의에서 동의된 성명서 참조)
- 84) 수많은 잠재적 계약당사국(예를 들면, 미국, 일본 및 영국)의 법은 발명의 단일성 또는 디자인의 단일성의 원칙을 분명히 기술하고 있다. 이러한 원칙에 의하여 디자인이 동일발명 또는 동일창작의 개념에 상응하지 않는 경우에는 몇몇 디자인에 관한 출원은 분할하여야 한다. 디자인에 관한 공동체 규칙(Community Regulation) 초안은 이와 유사한 요건, 그러나 물품의 조립 또는 물품의 합성이라는 개념에 기초를 둔 요건을 포함하고 있다. 그러나 제13조는 출원인이 동일한 국제출원에 1개 이상의 디자인을 포함할 수 있는 가능성을 배제하지 않으면서 이러한 심사주의 계약당사국(잠재적 계약당사국)의 등록요건을 고려하고 있다.

- 85) 이 법의 계약당사국이 될 때의 국내법이 발명의 단일성, 디자인의 단일성, 물품의 단일성 또는 사용의 단일성을 요구하고 있거나, 또는 디자인은 물품의 동일 세트 또는 동일구성에 속하여야 한다고 하거나 또는 오직 1개의 독립적이고 별개인 발명만이 1 출원서로 권리를 청구할 수 있음을 요구하는 경우, (1)에 의하여 계약당사국은 사무총장에게 그러한 사실을 선언으로 통지할 수 있다.
- 86) 이 규정에 따르지 못하여 거절이 통지된 경우, 거절한 관청은 국제등록의 권리자에게 해당 계약 당사국에 대하여만 자신의 등록을 분할하도록 요구할 것이다. 시행세칙은 분할의 경우 사용되는 번호부여 방법을 결정한다.
- 87) 발명의 단일성, 디자인의 단일성, 물품의 단일성 또는 사용의 단일성 요건을 갖추지 않았다는 이유로 또는 국제출원된 디자인이 물품의 동일세트 또는 동일구성에 속하지 않는다는 이유로 거절이 있고 나서 국제등록이 지정된 그 관청에서 분할된 경우, (3)은 지정된 관청에 납부할 수 있는 부가적인 수수료의 가능성을 규정하고 있다. 그 관청은 국제등록 권리자로 하여금 (최초 국제등록에 부가하여) 분할 된 수에 해당하는 부가적인 수수료를 납부하도록 요구할 수 있다. 이 법이나 규칙에서는 그러한 부가적인 수수료 납부에 대한 조건을 다루고 있지 않고 있으며, 출원인에게 직접 수수료를 부과하는 각 해당 계약당사국이 그 조건에 대한 정의를 내릴 것이다. 부가적인 수수료 금액에 관하여, 그 계약당사국은 부가수수료 금액의 공고를 위하여 국제사무국에 그러한 금액을 알려야 할 것이다. 그렇게 해야만 잠재적 출원인들은 그들이 납부하여야하는 금액을 사전에 알 수 있게 될 것이다.
- 88) 국제등록은 각 지정된 계약당사국법에서의 정규 출원과 동일한 효력이 있다. 각 계약당사국이 인정하는 이러한 효력은 (“적어도”) 최소한의 조건이며, 이러한 효력은 국제등록일에 발효되기 시작한다. 제14조(1)의 중요성 중 한가지는 공고된 국내출원에 잠재적인 보호를 부여하고 있는 모든 계약당사국은 자국을 지정하고 공고된 국제등록에도 같은 종류의 보호를 부여하여야만 한다는 것이다.
- 89) “늦어도”라는 용어는 계약당사국법에 의하여, 국제등록일 보다 더 빠른 날짜에 국제등록이 보호 허여의 효력을 가지고 있다는 것을 각 계약당사국이 인정할 가능성이 있다는 것을 의미한다. 더욱이, 등록에 포함된 디자인의 일부만에 의하여 다디자인 국제등록이 거절된 경우, 국내법에서 국제등록의 보호는 거절 통지의 대상이 되지 않은 디자인에만 한정된다.
- 90) 만약 제12조에 의한 아무런 거절이 통지되지 않았다면, 국제등록은 각 계약당사국법에서의 보호 허여와 동일한 효력을 지니게 될 것이라는 근본적인 규칙을 (2)(a)는 규정하고 있다. 그러한 효력의 발효시점에 관하여, 조항은 원칙과 예외를 규정하고 있다. 원칙은 국제등록은 늦어도 제18규칙(1)에 의한 거절기간이 만료된 때 각 계약당사국에서 발효되어야 한다는 것이다. 예외적으로, 만약 계약당사국이 제18규칙(1)(c)에 언급된 선언(효력은 늦어도 제14조(2)(a)에서 언급된 날 이후, 그러나 그 후 6개월 이내에는 효력이 발생된다라는 진술을 허락한다)을 하였다면 (2)(a)에서 언급된 국제등록의 효력은 그 계약당사국에서 연기될 수 있다. 그러한 경우, 보호 허여의 효력은 그러한 선언에서 명시된 시기에 시작된다. 제18규칙(1)(a) 및 (b)에서 인정된 거절통지에 대한 최대한의 기간이 심사관청을 두지 않은 계약당사국에서는 6개월, 심사관청을 둔 계약당사국에서는 12개월(“심사관청”의 용어는 제1조(xvii)에 정의되어 있다)이기 때문에, 제18규칙(1)(c)를 포함하여 제14조(2)(a) 및 제18규칙(1)을 취한다는 것은 다음과 같은 계약당사국에서의 보호 효력을 보장한다는 것을 의미한다. - 심사관청을 두지 않고 있으며 거절 통지를 하지 않은 각 계약당사국에서 국제사무국이 해당 관청에 국제등록의 공고 사본을 보낸 날로부터 늦어도 12개월(6개월+6개월) 이후부터 보호 효력 발생 - 심사관청을 두고 있으며 거절통지

를 하지 않은 각 계약당사국에서 국제사무국이 해당 관청에 국제등록의 공고 사본을 보낸 날로부터 늦어도 18개월(12개월+6개월) 이후부터 보호효력 발생

- 91) 거절 통지가 결과적으로 취소된 경우, 해당 계약당사국법에 의한 국제등록에 대한 보호의 효력은 늦어도 취소일에 부여되어야 한다. 여기에서, “늦어도”라는 용어는 적용법(국내법)에서 국제등록일보다 소급적으로 더 빠른 날짜에 보호의 효력이 시작된다는 것을 각 계약당사국이 인정할 가능성이 있다는 것을 의미한다. “거절 통지가 취소된 범위 내에서”의 표현은 통지의 대상이 되었던 디자인의 오직 일부에 대하여만 거절이 취소된 경우, 적용법(국내법)에서의 보호는 거절이 취소되지 않은 디자인에게까지 확대되지 않는다는 것을 지적하고 있다.
- 92) 국제등록에 부여된 효력은 지정관청이 국제사무국으로부터 수령한 디자인 또는 적용가능한 경우, (거절이 있고 나서) 지정관청의 절차에서 수정된 디자인에 적용된다. 결과적으로, 만약 관청에서 절차가 진행되는 동안 디자인의 도면이 수정되었다면, 수정된 도면에 효력이 부여된다.
- 93) 일본은 문화적·언어적 배경으로 영문 출원서의 심사에 어려움이 있고 영문심사에 따른 심사처리의 지연 등의 문제점을 지적하면서 국제출원시 자국민은 자국을 지정할 수 없게하는 자기지정금지제도(각국의 선택여부는 자유)가 반영되어야 한다고 주장하여 왔고 '99. 6/7월 외교회의에서 이를 정식 제안 하였다. 한국, 미국 등의 지지에 의하여 이 조항이 반영되었다.
- 94) 자신의 영역에서 국제등록의 효력이 무효로 된 계약당사국 관청은 국제사무국에 그러한 무효사실을 통지하여야 한다. 제20규칙(1)은 무효가 더 이상 재검토 또는 항고의 대상이 되지 않을 때만 국제사무국에 무효 사실을 통지하여야 한다고 규정하고 있다. 그러나 관청이 그 무효사실을 인식하였다면 그 관청은 국제사무국에 무효를 통지하기만 하면 된다.
- 95) 규칙은 (1)에 언급된 (변경사항의)기록을 신청할 수 있는 자격이 있는 자와 요구된 조건(제21규칙)을 규정한다.
- 96) 만약 새로운 소유자가 국제출원 자격이 없다면 국제사무국은 소유사항 변경을 기록하지 않는다.
- 97) 포기는 항상 국제등록의 대상이 되는 모든 디자인에 관한 것이기는 하지만 지정된 계약당사국의 일부 또는 전체와 관련이 있을 수 있다.
- 98) 제한은 포기와는 다르다. 포기는 반드시 모든 지정된 계약당사국에 관한 것은 아니지만, 항상 국제등록의 대상이 되는 모든 디자인에 관한 것이다. 반면, 제한은 일부 또는 모든 계약당사국에 대하여 다디자인 국제등록에 포함된 1개 또는 그 이상의 디자인에 관한 것이다(그러나 결코 모든 디자인에 관한 것은 아니다).
- 99) 이 조항은 실시계약 또는 담보설정의 존재에 관한 기타 관련 사실의 기록에 관한 규정이다. 규칙은 그러한 사실의 기록을 허락하도록 하는 제안을 현재로서는 하고 있지 않다. 그러나 장래에 이는 적절한 것으로 간주될 수 있다.
- 100) 국제등록부예의 기록은 국내 또는 지역 등록부에 등재와 동일한 효력을 가진다. 이 조항으로 인하여, 계약당사국이 권리자에 비용을 부과하지 않으면서 국제등록부의 기록을 국내 또는 지역 등록부에 기록할 수 없는 것은 아니다. 즉 이 권능은 국제등록부의 내용을 전자적 수단으로 직접적으로 그리고 즉시 국내 및 지역 관청이 입수할 수 있을 것이라는 사실에 배치되는 것으로 보아야 한다. 그래서 관청은 국제등록부의 내용을, 관련이 되는 경우, 국내 또는 지역 등록부로 바로 복사할 수 있게 된다. 국제등록부에 기록(예를 들면, 실시 허여 또는 담보 설정)을 하지 않는다는 사실에 있어서 해당 법이 계약당사국 영역에서 효력을 부여하기 위하여 계약당사국이 국내 또는 지역 등록부에 기록하는 비용을 권리자에게 부과할 수 있다.

- 101) 예외적으로 특정 기록은 무료가 될 것이다. 납부 대상이 되는 변경의 기록 및 그에 상응하는 수수료 금액은 수수료표에서 결정된다.
- 102) 제23규칙 내지 제25규칙.
- 103) 계약당사국이 보호기간을 단일의 15년(또는 더 이상의 기간)으로 규정하고 전체 기간에 대한 등록료를 초기 개별지정수수료로 납부하도록 요구할 수 있는 것은 제17조(1)과 (3)에 의하여 가능하다. 그러한 경우, 보호는 국제등록의 갱신 여부에 상관없이 그 전체 기간 동안 그 지역에서 유지된다. 시행세칙은 국제등록이 갱신되지 않은 경우 (디자인)사용자들이 해당 계약당사국에서, 국내 수준에서 보호가 계속되고 있다는 사실을 알 수 있도록 하기 위하여, 적절한 공고를 국제등록부에 포함하는 것을 다루고 있다.
- 104) 이 조항의 초안은 “국제등록이 갱신된다면, 각 계약당사국에서 보호기간은 국제등록일로부터 기산하여 15년이 경과하지 않으면 만료되지 않는다”라고 규정하고 있었다. 이는 잠재적 계약당사국의 상황을 고려한 것이다. 그 잠재적 계약당사국의 법은 보호기간의 시발점을 결정하는 것이 보호의 허여시기라고 규정하고 있으며, 출원시기와 보호허여 시기 사이에 임시 보호를 하고 있지 않기 때문이다. 그러나 외교회의에서 현행과 같이 규정하여도 문제가 없다는 의견이 제기되어 현행과 같이 수정되었다. 전문가 회의에서 동의했듯이, 보호기간은 헤이그 협정의 1960년법에서처럼 10년이 아니라 국제등록일로부터 15년으로 정해졌다.
- 105) 계약당사국 법이 디자인에 대한 최장 보호기간을 15년 이상으로 정하고 있는 경우, 그 최장 보호기간이 국제등록에 적용된다. 구 헤이그협정 당사국의 디자인에 대한 보호기간은 10년에서 15년 사이에 있으나 대부분의 경우에는 15년이다. 권리자 또는 적절한 경우 그 대리인은 세 번째(갱신기간) 5년간의 기간이 만료되었으면 지정된 계약당사국 법에 의하여 15년 이상 보호가 연장될 수 있는지 그 여부를 확인해 보아야 한다.
- 106) 계약당사국은 국내법이 디자인에 부여하는 최장 보호기간을 국제사무국에 통지하여야 한다. 국제사무국은 그렇게 하여 수령한 정보를 권리자에게 알리기 위하여, 그리고 권리자들이 계약당사국에 요구한 갱신이 정당한 것인지를 확인할 수 있도록 공고될 것이다. 해당 계약당사국은 국내법에서 이러한 기간이 변경되면 모두 국제사무국에 통지하여야 한다.
- 107) 권리자들이 지정된 계약당사국중 일부만 또는 국제등록의 대상이 되는 디자인중 일부만에 대하여 제한된 갱신을 할 수 있다. 갱신 절차는 제23, 24규칙 참조.
- 108) 국제사무국은 공고된 국제등록에 대한 정보 또는 그러한 등록에 대해 국제등록부에 등재한 자료의 사본을 제공하여야 한다. 그러한 정보를 입수하기 위하여 채택된 절차는 시행세칙에 나타나 있다. 그러나 공고가 연기된 국제등록에 대한 정보 또는 사본을 제공하는 것은 불가능하다. 그 이유는 제11조(4)(b)에서 언급된 경우는 예외로 하고, 국제사무국은 그러한 공고 연기된 국제등록을 비밀로 유지하여야 하기 때문이다. 마찬가지로 국제출원에 관한 그 어떠한 정보도, 출원에 대한 그 어떠한 사본도 제3자에게 줄 수 없다.
- 109) 이조항은 헤이그협정 60년법의 제30조, 마드리드 협정의 제9조의4, 마드리드 의정서의 제9조의4에 대응되는 조항으로, 통일법으로 다수국가의 각 개별국에서 디자인을 보호하기 위하여 공동관청을 두고 있는 특별한 경우를 다루고 있다. 실제로 이와같은 경우는 베네룩스3국(벨기에, 룩셈부르크, 네덜란드)이 있다. 베네룩스 디자인청은 이들 각국에서 발효되는 디자인 보호를 위하여 통일법에 의해 출원된 디자인을 등록하고 있다.

- 110) (1)에 의하여, 통합법과 공동관청을 두고 있는 국가들은, 그 공동관청이 각 국가들의 국내관청을 대신하며, 그 국가들의 영역 전체는 이법 제1조, 제3조내지 제18조 및 제31조를 적용함에 있어 하나의 계약당사국으로 간주된다는 사실을 사무총장에게 통지할 수 있다. 제1조 및 제3조내지 제18조까지는 국제출원절차, 국제출원 및 국제등록을 위해 충족되어야 하는 요건을 정의한 실체적 조항이다. 제31조는 이법의 계약당사국과 1934년법 또는 1960년법 당사국들과의 관계를 결정하는 규정이다.
- 111) (2)은 (1)에서 언급된 통지를 하여야 하는 시기를 명시하고 있다. 여기에 2가지의 경우가 있다. 첫째는 이법의 당사국이 되기 전에 국내법을 이미 통일화한 국가들의 경우이다. 그러한 경우, 해당 국가의 비준서 또는 승인서를 기탁한 시기에 통지를 하여야 한다. 둘째, 국가들이 국내법을 통일화할 때 이미 이법의 당사국이 되어 있는 경우이다. 그러한 경우, 통일화가 효력을 발생하고 난 이후에는 언제든지 통지를 할 수 있다.
- 112) 제20조는 계약당사국은 동맹의 회원국이 된다는 것을 규정하고 있다. 여기에서의 동맹은 제1조(xxiv)에서, 헤이그 협정의 1925년법에 의하여 설립되었고 차후의 법에 의하여 유지되고 있는 헤이그 동맹으로 정의되고 있다. 그리하여 이법의 계약당사국은, 이법의 계약당사국은 아니지만 1934년법 또는 1960년법의 당사국인 국가와 동일한 동맹에 속하게 된다. 이법 초안을 작성할 때, 1960년법의 당사국은 아니지만 1934년법의 당사국인 국가가 6개국(이집트, Holy See, 인도네시아, 모로코, 스페인, 투니지아)이 있었고, 1960년법의 당사국인 국가는 23개국(벨기에, 베닌, 불가리아, Cote d'Ivoire, 북한, 프랑스, 독일, 그리스, 헝가리, 이탈리아, 리히텐슈타인, 룩셈부르크, 모나코, 몽골리아, 네덜란드, 몰도바 공화국, 루마니아, 세네갈, 슬로베니아, 수리남, 스위스, 구 유고슬라브 마세도니아 공화국, 유고슬라비아)이 있었다. 이법 계약당사국과 1934년법 또는 1960년법의 당사국과의 관계는 제31조에 의하여 결정된다.
- 113) 이조항은 마드리드 협정 제10조, 마드리드 의정서 제10조와 대응된다. 이법 초안에서는 유보되어 있었으나 '99. 6/7월 외교회의에서 미국이 제안하였고 일부 수정되어 반영되었다.
- 114) 이 법 초안에는 국제사무국에 관한 규정이 없었으나 '99. 6/7월 외교회의에서 미국이 제안하였고 일부 수정을 거쳐 반영되었다. 이 조항은 마드리드 협정 및 마드리드 의정서 제11조에 대응된다.
- 115) 이 법 초안에는 재정에 관한 규정이 없었으나 '99. 6/7월 외교회의에서 미국이 제안하였고 이것이 반영되었다. 이 조항은 마드리드 협정 및 의정서 제12조에 대응된다.
- 116) (1)은 규칙에서 다루어지는 사항에 대한 일반적인 기술을 포함하고 있다. 규칙은 이 법에 의한 국제등록만을 다룬다고 (1)에서 의도하고 있음을 주목하여야 한다. 그러므로 1934년법, 1960년법 및 이 법에 의한 국제등록을 다루기 위하여 공동규칙을 채택하여야 한다는 것으로 해석되지 않는다. 이 상황은 마드리드 협정 및 마드리드 의정서의 공동규칙이 채택된 특별한 경우와는 대조를 이룬다. 공동규칙은 마드리드 협정 및 마드리드 의정서 모두에 의한 상표등록을 규율한다. 현재의 경우에는, 헤이그 협정의 다수의 법에 대한 공동규칙은 유용한 것으로 간주되지 않는다. 그 이유는 이 법으로 인하여 헤이그 협정의 이전의 법은 진부한 것이 되어 버렸다는 인식이 충분히 광범위하게 받아들여지기를 희망하고 있기 때문이다.
- 117) 제25조는 조약은 계약당사국 회의에 의하여 개정될 수 있다는 기본규율을 확인하고 있다. 헤이그협정 보충법 제2조(2)(a)(ii)에 따라 총회는 그러한 회의준비에 관하여 국제사무국에 지시사항을 내릴 수 있다. 보충법 제5조는 (특히 제2조에서 4조까지를 포함한) 법이 총회에 의하여 개정된다고 규정하고 있음을 주목하여야 한다.

- 118) 세계지식재산권기구의 회원국인 국가 및 정부간 기구가 파리조약의 당사국이 아니더라도 이 법에 가맹할 수 있는 가능성을 밝히고 있다.
- 119) 계약당사국이 되기 위하여 국가는 단지 1가지의 조건을 충족하여야 한다. 즉 WIPO의 회원국이어야 한다. 그러므로 국가는 파리조약의 당사국일 필요는 없다. 이 조건은 상표법 조약(ILT)의 최근 선례를 따르고 있다. 그러나 계약당사국인 모든 국가는, 파리조약에 의하여 구속받지는 않더라도, 디자인에 관한 파리조약의 조항을 따르도록 요구된다 (제2조(2) 참조).
- 120) 이 법의 당사국이 되기 위하여 정부간 기구가 충족하여야 하는 조건이 있다. 첫째, 정부간 기구는 그 구성조약이 적용되는 영역 안에서 효력이 있는 디자인 보호를 허용하는 관청을 두고 있어야 한다. 둘째, 정부간 기구의 회원국중 적어도 한 국가가 WIPO의 회원국이어야 한다. 마지막으로 정부간 기구가 계약당사국이 되기 위한 적격성을 갖추려면, 정부간 기구가 운영하는 관청이 제19조(동 조항에 의거 단일의 계약당사국으로 간주되는 몇몇 국가들의 공동관청에 관한 조항)에 의한 통치대상이 되어서는 안된다. 다시 말하면, 베네룩스 디자인청은 만약, 예상하고 있다시피, 제19조에 의한 통치대상이 된다면 계약당사국이 될 수 없다. 이 세 번째 조건은 마드리드 의정서의 제14조(1)(b)(ii)에 포함된 조건과 동일하다. 아프리카 지식재산권 기구(OAPI)는 (ii)에 설정된 조건을 충족하는 정부간 기구이다; 유럽 공동체 또한 제안된 공동체 디자인청이 존립하기 시작하면 이에 해당된다. 아프리카 지역 산업재산권 기구(ARIPO)의 틀 안에서 1982년 하라레 의정서에 의하여 설립된 디자인등록제도의 특질에 비추어 보면, ARIPO가 이 법의 당사국이 될 가능성은 자세한 검토를 요한다.
- 121) 제1조(xxix)에서 “비준서”라는 표현은 가입승인 또는 가입인정의 증서를 물론 포함한다.
- 122) (a)는 비준서 또는 승인서 기탁의 발효일은 그러한 증서가 기탁된 날로 한다는 원칙을 설정하고 있다. 그러나, 이 원칙에 대한 다양한 적용 방법은 (b), (c) 및 (d)에 포함되어 있다.
- 123) (b)는 그 국가가 회원국으로 있는 정부간 기구에 의하여 운영되고 있는 관청을 통하여만 디자인의 보호를 받을 수 있는 그러한 국가들에 관한 조항이다. (이 조항은 예를 들면, OAPI의 15개국에 적용된다. 그러나 유럽 공동체의 회원국에게 있어서는, 자신의 국내 관청 또는 베네룩스 디자인청을 통하여 디자인을 보호받을 수 있기 때문에 유럽 공동체의 회원국에는 적용되지 않는다. 또한 이 조항은 국내 관청을 통해 디자인을 등록하는 ARIPO의 회원국에도 적용되지 않는다.) 만약 (b)에서 언급된 국가가 비준서 또는 승인서를 기탁하였다면, 그 증서의 발효일은 기탁한 날이 아니라 그 국가가 속한 정부간 기구의 증서가 기탁된 날로 한다. OAPI의 예로 다시 돌아가서, 이는 즉 (1)(i)에 의거 OAPI 회원국 중 1개국, 몇개국 또는 모든 국가의 “개인적” 비준 또는 가입승인은, 정부간 기구의 자체 권능으로 OAPI가 그 증서를 기탁하였을 때만 효력이 발생한다. 한편, OAPI 자체가 이 법에 의하여 구속받기 위하여 OAPI의 회원국중 1개국 또는 모든 국가가 이 법의 가입승인을 할 필요는 없다. OAPI가 이 법에 의해 구속받게 되었을 때만 OAPI의 회원국이 이 법의 구속을 받게된다는 사실을 고려한다면, OAPI를 지정함과 함께 1개국 또는 그 이상의 회원국을 지정한다든지 또는 OAPI를 독립적으로 지정하는 것은 소용이 없다. 결과적으로 (1)에 의하여 이 법에 가입승인을 한 그 회원국이 아니라 OAPI를 단독으로 국제출원서에 기재하여야 한다. 이는 계약당사국으로서의 회원국들의 능력이나, 그로 인해 발생하는 권리, 예를 들면 총회에서의 투표권에는 영향을 미치지 않는다.
- 124) (c)는 제19조에 의거 선언을 한 국가들의 경우에 관한 조항이다. (그 선언은 공동관청이 각 국가들의 국내관청으로 작용하며, 그러한 특정 목적을 위해 그 국가들이 단일의 계약당사국으로 간주되는 효력이 있다.) 그러한 국가(실제적으로 베네룩스 국가)에 있어서, 비준서 또는 승

인서의 발효일은 그 국가 그룹의 회원국의 마지막 증서가 기탁된 날로 한다.

- 125) (d)에 의하여 잠재적 계약당사국은 다른 1개 또는 2개의 잠재적 계약당사국이 이 법에 의해 구속받지 않는다면, 자국도 이 법에 의해 구속받지 않는다는 것을 명확히 할 수 있다. 이 조항은 조건부 비준 또는 가입승인을 가능하게 한다. 즉 명시적으로 지정된 1개 또는 2개의 다른 잠재적 계약당사국이 비준서 또는 승인서를 기탁했을 때만 비준 또는 가입승인의 효력은 발생한다. 그 기탁은 다른 잠재적 계약당사국의 증서 기탁을 조건으로 한다는 선언을 포함하고 있는 비준서 또는 승인서는, 그러한 조건이 충족된 날 (즉 관련된 다른 계약당사국이 비준서 또는 승인서를 기탁한 날)에 기탁된 것으로 간주한다. 비준서 또는 승인서("제1 증서")의 기탁이 같은 종류의 두 번째 증서("제2 증서")의 기탁을 조건으로 하고, 이 때 두 번째 증서의 기탁 자체가 세 번째 증서("제3 증서")의 기탁을 조건으로 할 때, 제2 증서는 (3)(d)의 마지막 문장에 따라 제3 증서의 기탁일에 기탁된 것으로 간주한다. 그러므로 제1 증서는 제3 증서가 기탁될 때까지는 기탁되지 않은 것으로 간주된다.
- 126) 제28조는 이 법의 초기 발효일을 이 법의 발효 이후에 기탁된 비준 또는 가입승인의 발효일로 결정하고 있다. 요구된 조건(제27조(1)에서 정한 조건)을 충족하는 국가 또는 정부간 기구가 기탁한 비준서 또는 승인서, 그리고, 발효일을 결정하는 제27조(3)의 요건에 맞는 비준서 또는 승인서만이 이 법의 발효에, 그리고 그 이후의 비준 및 가입승인의 발효에 고려될 수 있음을 (1)은 확인하고 있다. 발효일을 결정하는 제27조(3)의 요건에 따른다는 것은, 증서의 기탁에 첨부되는 모든 조건이 정말로 충족되었으며 그 증서를 기탁한 국가 및 정부간 기구의 전체 영역에 걸쳐서 국제등록의 효력 발생이 가능하다는 것을 확인하는 것이 필요하다.
- 127) (2)는 이 법의 효력 발생의 조건을 규정하고 있다. 그러한 점에 있어서, 국가가 기탁한 증서만이 고려된다는 것을 주목하라. (2)는, 모든 가능성에 있어서, 효력 발생 이후에 이 법에서 정한 국제등록 절차가 광범위하게 진행될 것이라는 것을 확인하는 데 목적을 둔 조항을 포함하고 있다. (2)에서 그러한 목적으로 채택된 발효요건은 특허협력조약 (PCT)의 제63조(1)의 조항에 기초를 두고 있다. 그 발효요건은 이 법이 효력 발생하기 위하여는 그 국가의 비준서 또는 승인서가 요구되는 6개국 중에서 적어도 3개국이 정해진 2개의 조건 중 적어도 1개를 충족하여야 한다는 것을 명시하고 있다. 이 (대안적인) 2개의 조건은 해당 국가에 또는 해당 국가의 보호를 목적으로 출원된 디자인출원에 관련된 건수 (적어도 3,000건; (i)), 그리고 비거주인의 출원에 의한 건수 (적어도 1,000건; (ii))에 관한 것이다. 이러한 조건의 충족 여부를 결정하는 데 사용되는 통계는 국제사무국이 수집한 가장 최근의 연간 통계이다.
- 128) 1996년에 발간된 통계 및 1997년의 잠정적인 통계에 따르면, 다음과 같은 국가들이 (i) 및 (ii)에서 설정된 두 가지 조건을 충족하였다: 오스트레일리아, 오스트리아, 베네룩스 (벨기에, 룩셈부르크 및 네덜란드), 캐나다, 중국, 프랑스, 독일, 일본, 한국, 스페인, 영국 그리고 미국. 부가적으로 이탈리아와 스위스는 (ii)에서 설정된 조건을 충족하였다.
- 129) "application,.....filed in or for the State"이라는 표현으로 인하여 그 (국내관청이 존재하는) 국가의 국내관청에 출원된 출원뿐만 아니라, 그 국가가 지정된 국제출원 및 해당 국가의 영역에서 효력이 있는 지역관청에 출원된 출원을 포함하는 것이 가능하게 되었다.
- 130) (3)은 비준 및 가입승인의 발효일을 결정하고 있고 있으며 이 법 효력발생의 3개월 또는 3개월 이전((a))에 또는 그 이후((b))에 기탁된 증서를 구별하고 있다.
- 131) 이 법 효력발생의 3개월 또는 3개월 이전에 증서를 기탁한 모든 계약당사자는 그 효력 발생일에 이 법에 의하여 구속받게 된다고 (a)는 규정하고 있다.

- 132) (b)는 다른 모든 계약당사국(이 법의 발효일에 계약당사국에 속하지 않는 계약당사국)은 그 계약당사국이 증서를 기탁한 날로부터 3개월 이후에, 또는 그 계약당사국이 이 법에 의하여 구속받고자 하는 날짜(증서에 기재된 날짜)가 그 보다 늦은 경우, 그 늦은 날에 이 법에 의하여 구속받게 된다.
- 133) 제30조는 이 법 조항에 의거 계약당사국이 할 수 있는 다양한 선언의 방식 및 그러한 선언의 효력 발생일을 다루고 있다.
- 134) 제30조(1)에서 언급된 선언은 이 법에 대한 비준서 또는 승인서를 기탁할 때, 또는 그 증서의 기탁 이후에 언제든지 할 수 있다. 선언이 증서의 기탁시에 이루어진 경우(ii), 그 효력은 국가 또는 정부간 기구가 이 법에 의하여 구속을 받게 되는 날에 발생한다. 그 선언이 증서의 기탁 이후에 이루어진 경우(iii), 사무총장이 그 증서를 수령한 날로부터 3개월 후에 또는 그 선언에서 언급된 더 늦은 날에 그 효력이 발생된다. 그러나 이는 국제등록일이 선언의 효력 발생일과 동일하거나 또는 그보다 더 늦은 국제등록에만 적용된다.
- 135) 제19조(1)에 의하여 사무총장에게 디자인에 관한 국내법의 단일화 상황 및 각 국내관청을 공동 관청이 대신한다는 것을 통지한 국가들의 선언에 (2)가 적용된다. 이 법이 그러한 국가에서 동일하게 적용됨을 확인하기 위하여, 제19조(1)에 의거 통지를 한 다른 국가들이 또한 그에 상응하는 선언을 한 경우에만 그러한 국가 중 1개국이 한 선언의 효력이 발생한다고 규정되어 있다.
- 136) (1)에서 언급된 선언은 사무총장에게 보낸 통지의 방법으로 언제든지 취소할 수 있으며, 그러한 취소는 사무총장이 그 통지를 받은 날로부터 3개월 후에 또는 그 통지서에 언급된 더 늦은 날에 효력이 발생된다고 (3)은 규정하고 있다. (3)의 세 번째 문장의 목적은 제7조(2) (규칙에 정한 지정수수료를 개별 지정수수료로 대체)에 의한 통지를 취소하는 경우, 선언의 취소 발효일 이전에 출원된 국제출원은 개별 지정수수료 납부를 조건으로 한다는 것을 확실히 하고 있다.
- 137) 제31조는 동맹의 회원국에 관한 다양한 범주간의 관계를 결정하고 있다. 본 조는 1960년법의 제31조를 본보기로 하였다. 이 법 제31조는 이 법의 계약당사국과 이 법의 당사국은 아니지만 1934년법 또는 1960년법의 당사국인 국가들간의 조약에 기초를 둔 관계를 설정하고 있지 않음을 주목하여야 한다.
- 138) (1)은 이 법과 1934년법 또는 1960년법 양쪽 모두에 당사국인 국가간의 관계를 다루고 있다. 정해진 원칙은 이 법만이 단독으로 그러한 국가간의 관계에 적용된다는 것이다. 그리하여, 국제출원을 할 수 있는 자신의 권리가 이 법과 1934년법 양쪽 모두에 의해 구속을 받는 나라로부터 파생되며, 이 법과 1934년법 또는 1960년법 양쪽 모두에 대한 당사국인 다른 국가에서 보호 받기를 원하는 사람에 있어서는 이 법의 조항만이 적용가능하다. 이 원칙의 적용으로 인하여 1934년법 또는 1960년법의 현재 당사국이 이 법을 비준하거나 그에 대한 가입승인을 하면 1934년법 및 1960년법은 사용되지 않게 될 운명에 처해진다.
- 139) (1)의 두 번째 문장은 1934년법 또는 1960년법의 당사국과 이 법의 당사국간의 관계에 이 법을 적용하게 되는 날 이전에 출원된 디자인에, 1934년법 또는 (마찬가지로 적용가능하듯이) 1960년법을 적용하는 것을 보장하고 있다.
- 140) (2)는 한편으로는 이 법과 1934년법 또는 1960년법 양쪽 모두에 대한 당사국과 다른 한편으로는 이 법에 대하여는 동시에 당사국이 아니면서 1934년법 또는 1960년법에 대하여는 당사자인 국가간의 관계를 다루고 있다.

- 141) 1934년법의 당사국이지만 동시에 1960년법 또는 이 법의 당사국이 아닌 국가들과의 관계에서, 이 법 및 1934년법 양쪽 모두의 당사국은 계속하여 1934년법을 적용할 수 있다.
- 142) 1960년법의 당사국이지만 동시에 이 법의 당사국이 아닌 국가들과의 관계에서, 이 법 및 1960년법 양쪽 모두의 당사국은 계속하여 1960년법을 적용할 수 있다.
- 143) 제32조는 통례 조항이다. 이 법에 대한 가입승인을 위해 그 활동이 조직화된 계약당사국이 이 법의 폐기 통고를 한 경우, 필요한 조정을 수행할 수 있기 위하여는, 폐기 통고가 효력을 발생하기까지 1년의 최단기간이 (2)에 규정되어 있다. 부가적으로 이 법에 대해 폐기 통고한 계약당사국에 있어서, 폐기통고의 발효시기에 이미 출원중인 국제출원과 발효된 국제등록에 이 법을 계속하여 적용하는 것을 (2)는 확실하게 하고 있다. 다시 말하면 그 계약당사국을 지정하였고 폐기통고의 발효시에 이미 출원증이거나 유효한 국제출원 및 국제등록에 관하여 제17조(3)(a)에서 언급된 보호의 최단기간이 끝날 때까지, 이 법에 대한 폐기통고를 한 계약당사국은 계속하여 이 법에 의하여 구속을 받는다는 것이다.
- 144) 이 법은 국제연합의 6개 공식언어로 작성된 단일의 원본에 서명되어야 하며, 그러한 모든 조문은 동등하게 원본임을 제33조는 특히 규정하고 있다.
- 145) 제34조는 사무총장이 이 법의 수탁자임을 서술하고 있다. 조약법에 관한 비엔나 협정의 제77조 및 77조에 조약 수탁자의 의무에 관한 성질이 정의되어 있으며 그러한 의무의 목록이 열거되어 있다. 그러한 의무는 특히 이 법의 원본을 보관하며, 원본과 동일함이 증명된 사본을 발부하며, 기탁된 비준서 또는 승인서를 수령하는 것이다.
- 146) 디자인권의 발생에 있어서 관청의 부작위에 의한 디자인권의 발생은 일본법제에 맞지 않으며 심사관의 등록사정 처분에 의하여만 디자인권이 발생하므로 국제등록에 대한 거절통지후 또는 거절통지 기간만료 이전에 심사관이 등록사정을 통지할 수 있도록 제네바법은 허용하여야 한다고 일본은 주장하였고 외교회의는 이를 수용하여 동 성명서를 동의하였다.